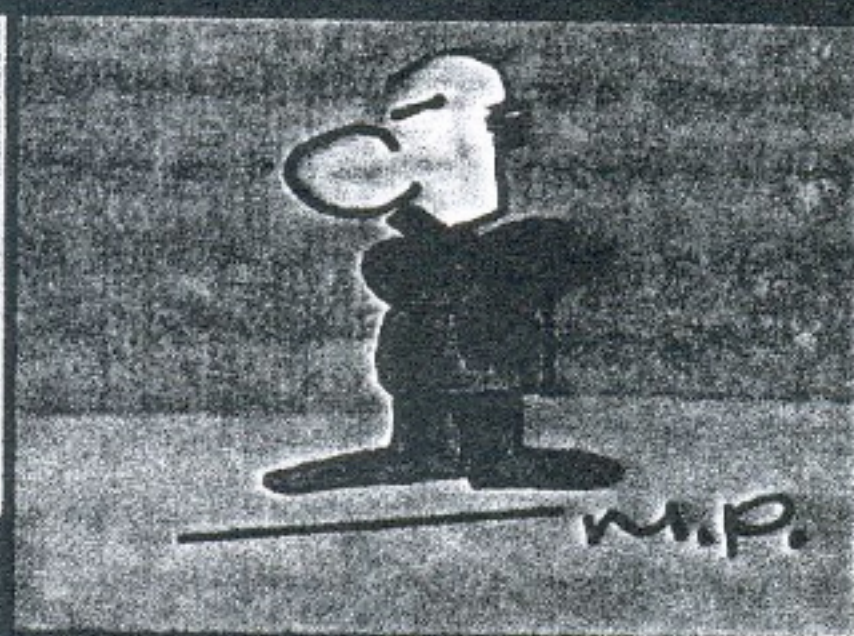


Proceso Penal Acusatorio para Principiantes



Camilo Constantino Rivera
Thessy Naxhelií Jiménez Zárate

Proceso Penal Acusatorio para Principiantes

Camilo Constantino Rivera
Thessy Naxhelii Jiménez Zárate

Ciudad Universitaria

Octubre de 2009

Introducción

El Sistema Penal Acusatorio ante las circunstancias actuales es una realidad en México. El presente histórico nos exige prepararnos para este nuevo entorno y más aún prepararnos para competir en el ámbito laboral con la comunidad extranjera.

En la actualidad no contamos con planes de estudio en las instituciones universitarias adecuadas y con un criterio unificado para la enseñanza del Sistema Penal Acusatorio, lo cual dificulta, y en múltiples ocasiones confunden y llenan de incertidumbre lo que es ya una situación controvertida; por ello esta obra busca explicar el nuevo Sistema de una manera sistemática y sencilla a través de ilustraciones y explicaciones concretas, buscando siempre ese equilibrio del conocimiento entre lo sencillo para hacerlo entendible y lo complicado que es la materia penal.

Es evidente que resulta de suma importancia contar con información que va más allá de las explicaciones técnicas jurídicas o jurisprudenciales que hay sobre el tema, para tener claridad y certidumbre.

El manejo y el conocimiento del Sistema Acusatorio es obvio, México tendrá cambios significativos al respecto y esto implica a la vez cambios vertiginosos a partir de una exigencia internacional; por lo tanto, se hace indispensable la necesidad de escribir e investigar sobre el parámetro jurídico y poder interpretar eficazmente la dinámica de la misma, lograr distinguir lo más claro posible, las mejoras, desventajas, repercusiones, desaciertos, aciertos, de todo un proceso que sigue en la expectativa en nuestro país.

Esta obra está pues destinada a las nuevas generaciones que necesitarán en un futuro inmediato contar con las herramientas para el desarrollo del Sistema Penal Acusatorio y el coautor de esta obra en su libro Economía Procesal donde señala que: "Para aspirar a ser gran maestro se requiere aprender de las nuevas generaciones quienes tienen hambre y sed del conocimiento jurídico; por lo tanto, estimado lector, esta obra trata de cumplir la misión de obsequiar una pequeña semilla a los alumnos que estén dispuestos a pagar el precio del estudio, para que se vuelvan verdaderos abogados e investigadores, de la ciencia procesal, por supuesto.", no se equivoca.

La Autora
Otoño de 2009

Capítulo I. Principales Temas de la Reforma Constitucional

Artículo 16. Constitucional Hecho Delictuoso

"Es la circunstanciación fáctica de los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal"¹

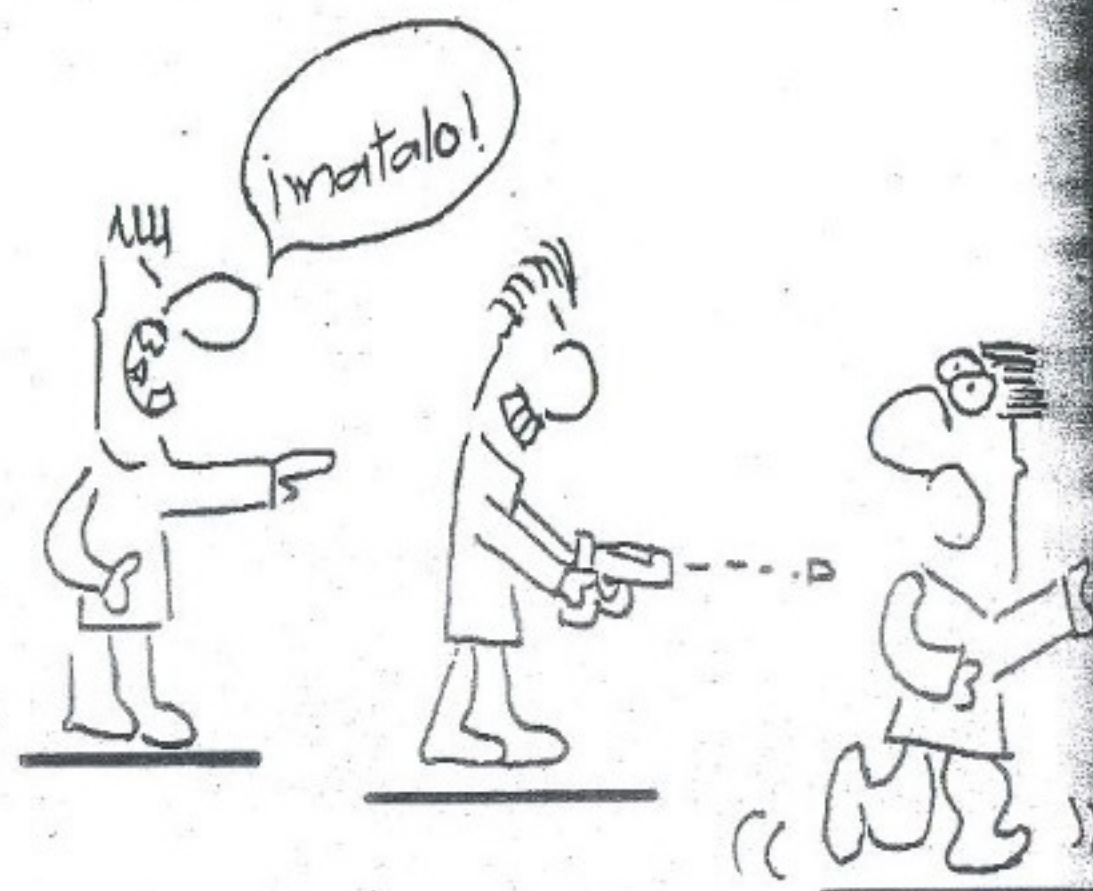


El tipo penal es la descripción de una conducta en la ley penal.

Entonces, el hecho delictuoso es una conducta típica.

¹ Cfr. Artículo 185, Párrafo Segundo del Código de Procedimientos Penales del Estado de México.

Probable Comisión o Participación en su Comisión



Comisión {
 Autor Directo
 Autor Mediato
 Coautor

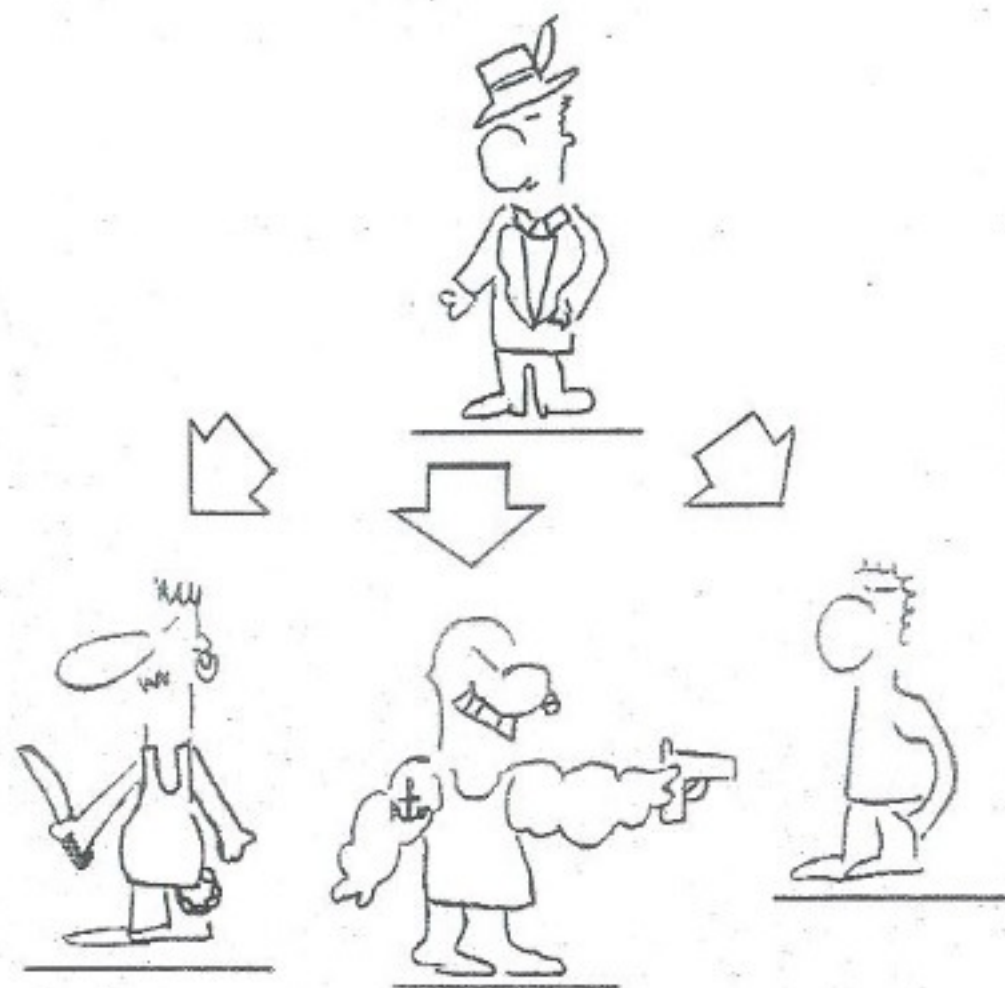
Participación en su comisión {
 Inducción
 Complicidad

Flagrancia



- a) Existencia de un hecho delictuoso.
- b) El sujeto detenido al momento de cometer el hecho o inmediatamente después con persecución material.
- c) El sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público.
- d) Registro de detención.

Definición de Delincuencia Organizada

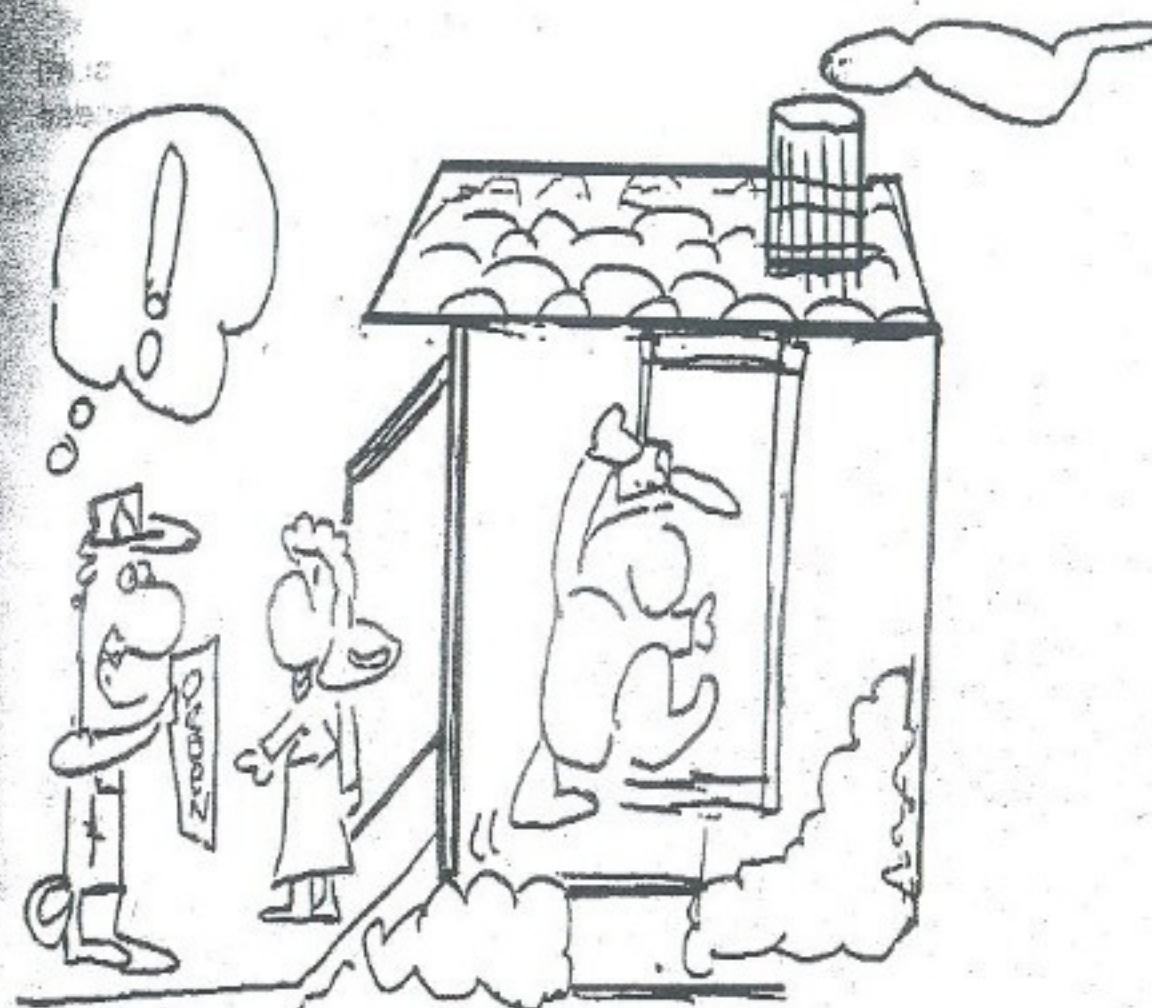


Se entiende por delincuencia organizada cuando 3 o más personas se reúnen para cometer hechos delictuosos previstos por el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En el fuero común no se puede aplicar criterios de delincuencia organizada.⁵

⁵ Cfr. Artículo 73, Fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cateo



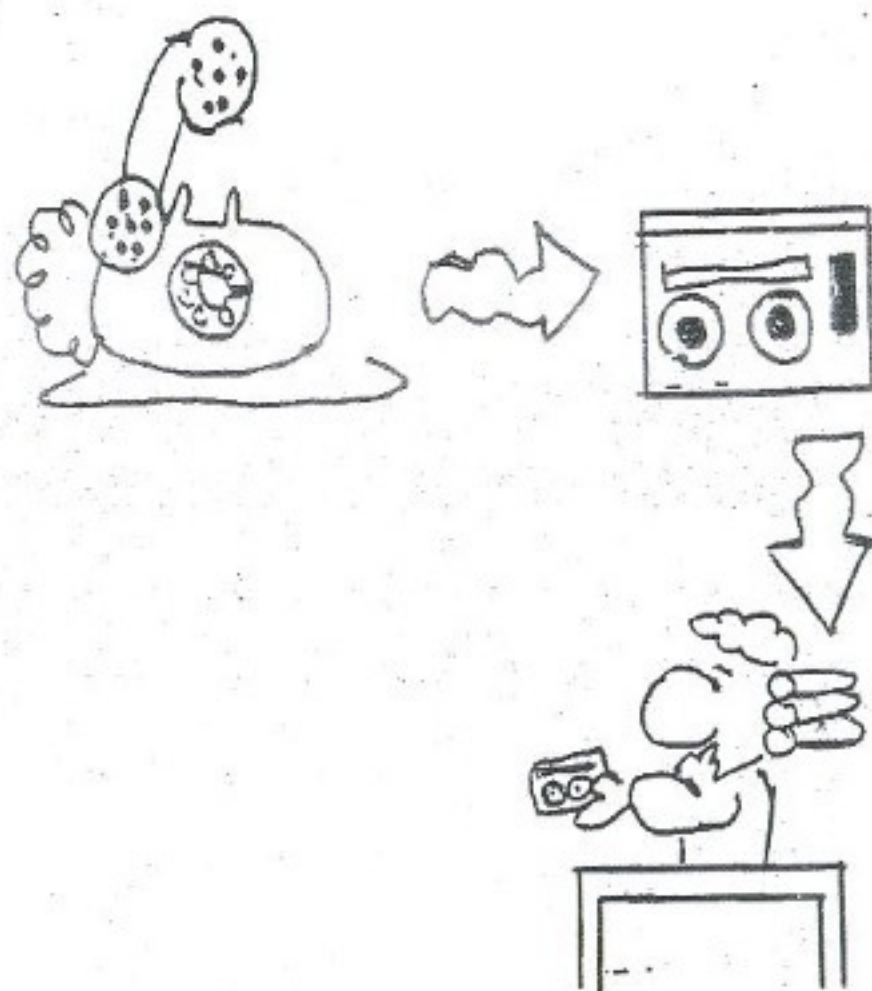
La orden de cateo sólo lo puede solicitar el Ministerio Público ante el Juez de Control. En los casos de acción penal privada, el particular no puede pedir esta orden.⁶

El Juez de Control deberá expedir la Orden de Cateo de manera inmediata y por cualquier medio.

⁶ Ver. Párrafo Décimo del Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación de comunicaciones privadas por el particular

Las comunicaciones privadas son inviolables, pero si el particular las aporta de forma voluntaria a un proceso penal, tendrán validez.



Cuando una comunicación privada viole un deber de confidencialidad, será nula.

Jueces de Control

Los Jueces de Control deberán funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, a efecto de que en cualquier momento:

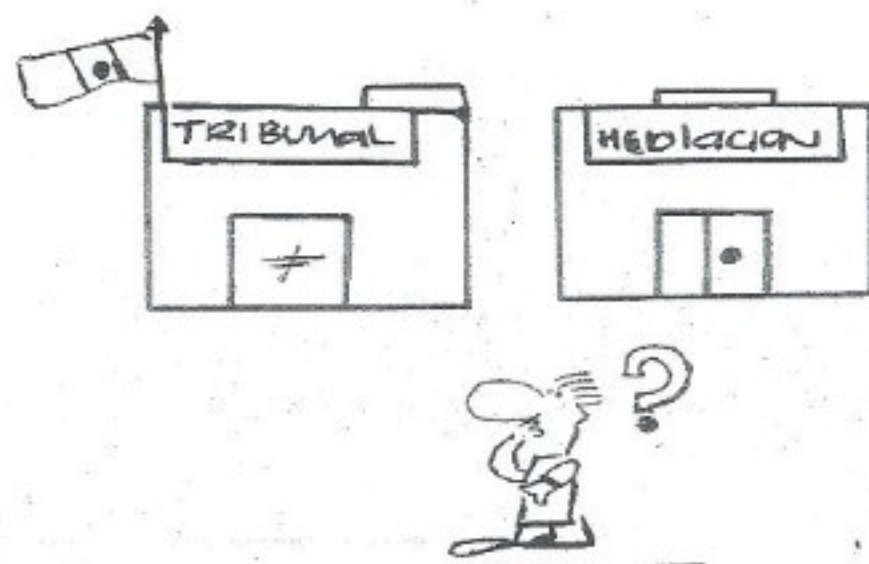
- a) Otorgue Medidas Cautelares
- b) Otorgue Providencias Precautorias (arraigo, cateo, las intervenciones de comunicaciones, la orden de aprehensión)
- c) Recibir a indiciados por cumplimiento de alguna Orden de Aprehensión.



Deberá existir un registro de todas las comunicaciones entre el Poder Judicial y la Procuraduría General de Justicia.

Artículo 17 Justicia Alternativa

La Justicia Alternativa tiene como propósito evitar un proceso jurisdiccional, pero dar solución inmediata al conflicto entre las partes.



En materia penal, la justicia alternativa tiene las siguientes restricciones:

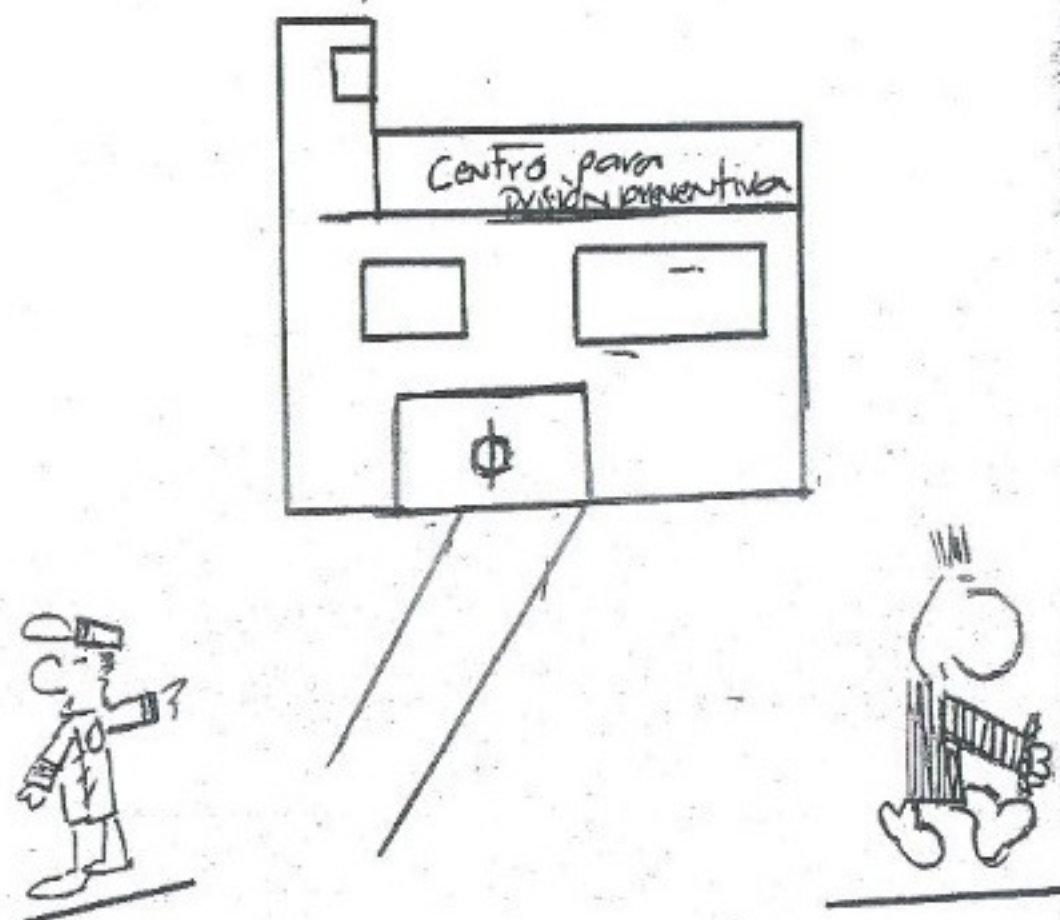
- a) Asegurará la reparación del daño.
- b) Establecerá los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
- c) Sólo procede en los casos cuyos bienes jurídicos sean disponibles.
- d) La lesión o puesta en riesgo del bien jurídico no debe ser agravado.
- e) No habrá justicia alternativa cuando la víctima sea menor de edad.

Publicidad de las Sentencias Definitivas



Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Centros Especiales para Prisión Preventiva



Los centros especiales de prisión preventiva serán completamente distintos a los destinados para la compurgación de penas.

Artículo 19 Auto de vinculación a proceso

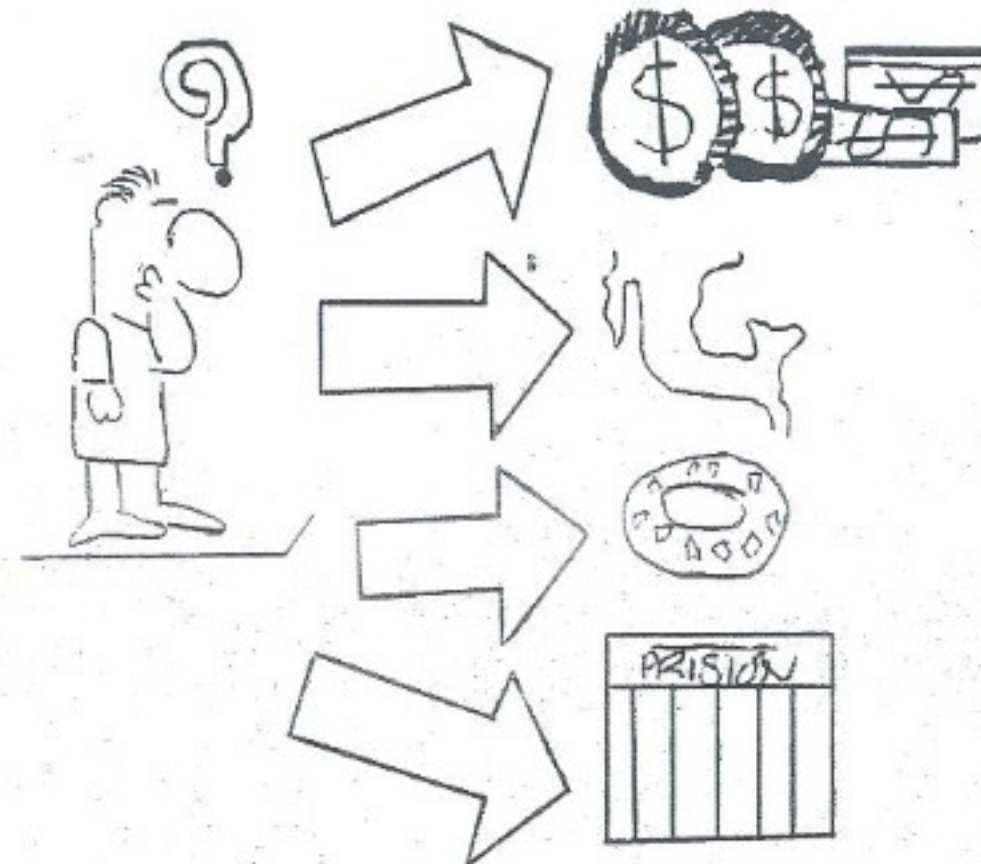


El auto de vinculación a proceso sustituyó al auto de formal prisión, pero con características diferentes.

Auto de formal prisión	Auto de vinculación
Sirve para someter a una persona a un proceso, y por tanto, a un juicio y a una sentencia.	Sirve para investigar un hecho delictuoso, pero controlado por un Juez. Para que una persona sea llevada a juicio, se requiere una acusación

La actividad concluye con una sentencia	La actividad concluye con una acusación
Requiere medios de prueba de ambas partes que sean desahogados en el plazo constitucional. (mini juicio)	Requiere datos de prueba que obren en una carpeta de investigación
La regla es la prisión preventiva, y por excepción, la libertad caucional.	La regla es la libertad con otras medidas cautelares, la excepción es la prisión preventiva.
Da lugar a la ficha sinaléctica y a la identificación administrativa.	La ficha sinaléctica se dará hasta la audiencia de individualización judicial de la sanción (después de la deliberación de sentencia condenatoria)

La prisión preventiva como excepción y no como regla



La prisión preventiva procede en los siguientes casos:

- Cuando exista un hecho delictuoso cuya sanción sea pena privativa de libertad.
- Cuando exista peligro de sustracción de la justicia del sujeto.
- Cuando el sujeto intente obstaculizar el proceso.

d) Cuando el sujeto represente un peligro inminente hacia la víctima o a la sociedad por el grado de afectación del bien jurídico.

e) Oficiosamente: en los casos expresamente señalados por la Constitución en el artículo 19.

Cabe hacer el señalamiento que la prisión preventiva es la excepción y no la regla; esto es, debe aplicarse como último recurso para garantizar la continuidad de la investigación judicializada y el proceso mismo.

Para la aplicación de la prisión preventiva, se puede solicitar en dos momentos:

- Vinculación provisional, durante el término de 72 o 144 horas.
- Discusión para la imposición de medida cautelar (una vez vinculada la persona definitivamente).

En la argumentación del Ministerio Público, debe atender a los siguientes supuestos:

- a) A la carga probatoria que existe en la primera teoría del caso, que incrimine al sujeto.
- b) Al grado de afectación o puesta en riesgo del bien jurídico protegido.
- c) A la forma de intervención delictiva del sujeto.
- d) Al comportamiento posterior del sujeto, durante la investigación o proceso.

La prisión preventiva oficiosa se decreta sin atender a los supuestos anteriores, simplemente se impondrá por exigencia normativa.

Para decretar la prisión preventiva en audiencia de vinculación provisional, se deben seguir los siguientes pasos:

- a) Debe darse la formulación de la imputación por parte del Ministerio Público.
- b) Al imputado se le haya tomado su declaración preliminar.
- c) El imputado haya decidido que su situación jurídica se resuelva en 72 o 144 horas.
- d) Se da uso de la voz al Ministerio Público para que manifieste lo que a su Derecho convenga respecto de la medida cautelar provisional.
- e) Posteriormente la defensa contra-argumentará.
- f) El Juez de Control decidirá en ese momento la procedencia de la prisión preventiva, o de otras medidas cautelares.

La resolución dictada en el momento de vinculación provisional volverá a revisarse por el Juez de Control en la vinculación definitiva.

Cuando la prisión preventiva sea dictada al momento de discutir sobre la procedencia de las medidas cautelares, se seguirán los siguientes pasos:

- a) Se vinculará a proceso al imputado, con procedencia de medida cautelar.

- b) Se le da el uso de la voz al Ministerio Público para que argumente la necesidad de la prisión preventiva.
- c) Posteriormente tendrá el uso de la voz la defensa para que manifieste lo que a su derecho convenga.
- d) El Juez de Control resolverá respecto de la Medida Cautelar.

La medida cautelar puede ser revocada, modificada o impuesta en cualquier momento, previa audiencia de las partes procesales.

Los efectos de la prisión preventiva cesan:

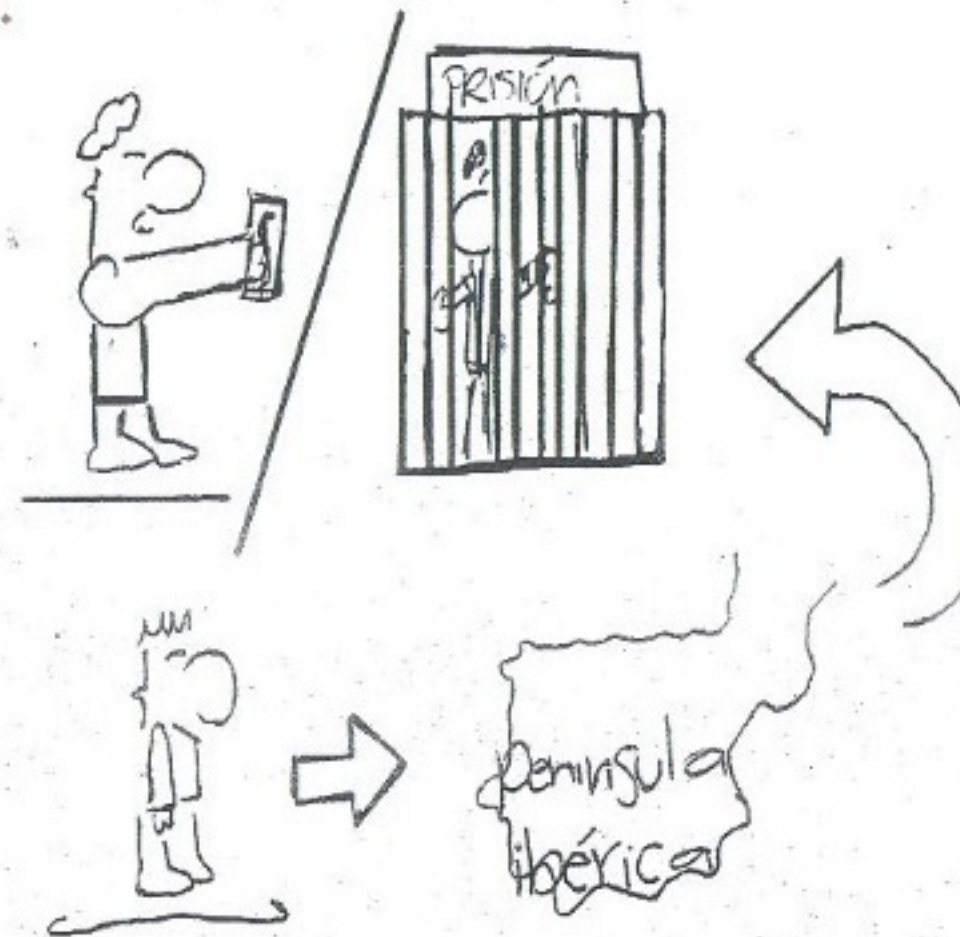
- a) Por sentencia.
- b) Por sobreseimiento de la causa.
- c) Por sustitución de medida cautelar.
- d) Aplicación de criterio de oportunidad antes de la formulación de la acusación.
- e) A petición del Ministerio Público.
- f) Por exceder el tiempo de 2 años.

Los medios de defensa contra la prisión preventiva son:

- a) Amparo
- b) Apelación

Es importante señalar que si se impugna el Auto de Vinculación, también se debe impugnar la Medida Cautelar (como accesoria de aquella); pero también se puede impugnar la Medida Cautelar por sí misma.

Revocación o modificación de las medidas cautelares



Las medidas cautelares deben cumplir con los siguientes presupuestos:

- **Instrumentalidad:** Toda medida cautelar debe pronunciarse mediante resolución jurisdiccional.
- **Provisionalidad:** Toda medida cautelar debe tener una temporalidad. Por ejemplo, la prisión preventiva no debe ser mayor a 2 años. La regla general es que los efectos de la medida cautelar cesan con la sentencia.

- **Flexibilidad:** También se conoce como mutabilidad, y significa que las medidas cautelares pueden ser modificadas en cuanto exista algún cambio de circunstancia, ya sea para revocarlas o ampliarlas.
- **Contingencia:** Toda medida cautelar debe ser eficaz a la exigencia del caso concreto, y cumplir con su finalidad asegurativa de manera contundente.

Los presupuestos del proceso cautelar son:

- **Verosimilitud del derecho invocado:** La solicitud planteada debe estar fundada en un presupuesto de derecho que sean existente y procedente. Asimismo, los hechos se tornan como ciertos bajo el principio de buena fe, salvo prueba en contrario.
- **Peligro en la demora:** De no existir la medida cautelar, se ocasiona una afectación mayor al bien jurídico tutelado.
- **Contracautela:** Toda medida cautelar debe ser asegurativa en cuanto a la prevención de daños y perjuicios, o en su caso, restitutoria. En el caso del Derecho penal, debe existir la justicia restaurativa.

El proceso cautelar es asegurativo en un primero momento, sin embargo cumple con otras funciones como son:

- **Garantista,** es decir, con oportunidad de contradicción.
- **Extensivo,** dicho de otra manera, interpretativo en sentido lato.
- **Proporcional** al caso concreto.
- **Necesario,** por la propia exigencia del caso concreto.

- **Alternativo,** es decir, no limitativo a ciertas medidas específicas.
- **Auxiliar** del proceso de cognición para la solución del conflicto principal.

El proceso cautelar cumple con los siguientes principios procesales:

- **Jurisdiccionalidad:** Todo proceso cautelar debe estar controlado o legitimado por un juez (Juez de Control).
- **Igualdad (equidad procesal):** Las partes procesales tienen las mismas oportunidades de solicitar o contraargumentar la procedencia de cualquier medida cautelar.
- **Buena fe y lealtad de las partes:** Toda parte procesal se conduce con probidad en sus actuaciones, con manifestaciones de verdad; salvo prueba en contrario. Para la procedencia de una medida cautelar, el sujeto se legitima con la asistencia de la razón.⁷
- **Economía procesal:** (celeridad, unidad y uniinstancialidad). La celeridad se entiende como economía de gastos, la unidad se entiende como economía de costos, y la uniinstancialidad como economía de actuaciones.
- **Contradicción:** A toda acción le corresponde una reacción, es decir a toda actuación del demandante, le corresponde una manifestación del demandado para poder señalar a lo que a su derecho convenga.⁸

⁷ Por ejemplo, en un asunto de violación, la víctima dice la verdad, para someter al indiciado a una investigación judicial con medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa.
⁸ CARNELUTTI, Francesco, *Cómo se hace un Proceso*, trad. de Santiago Sentís Melendo, Editorial EJE, Buenos Aires, 1965, p. 85.

- **Depuración procesal:** La depuración procesal es un mecanismo técnico que consiste en eliminar formalismos de bagatela y dar una eficacia procesal.⁹ Este principio procesal tiene como objetivo principal que el cautelado responda de manera inmediata y sin mayor trámite a las exigencias del actor (Ministerio Público, o la víctima).
- **Congruencia:** Externa: Toda medida cautelar debe coincidir con las pretensiones del demandante (MP, víctima u ofendido), el derecho invocado y el grado de afectación o puesta en riesgo del bien jurídico protegido. Interna: la medida cautelar debe ser uniforme en la resolución emitida por el Juez de Control.¹⁰
- **Confidencialidad/publicidad:** Las providencias precautorias se deben otorgar de manera confidencial, donde se escucha sólo al demandante de la medida;¹¹ en el caso de las medidas cautelares, éstas se otorgan previa audiencia de partes.¹² Dicho sea brevemente: la providencia precautoria procede antes de la formulación de la imputación ante el Juez de Control. La medida cautelar se impondrá una vez que se ha comunicado la teoría del caso al imputado.
- **Inmediación:** En el otorgamiento o en la revisión de las medidas cautelares, el Juez de Control debe interactuar con las partes procesales.
- **Disposición procesal:** Las medidas cautelares están a disposición de ser imploradas por cualquiera de las partes que tengan interés jurídico de que se asegure

⁹ CONSTANTINO RIVERA, Camilo, *Economía Procesal*, Editorial Ma Gister, México, 2006, p. 66.

¹⁰ Esto se le llama universalidad de aplicación.

¹¹ Vgr. Arraigos, cateos, intervenciones, aseguramientos, detenciones.

¹² Vgr. Prisión preventiva, garantía económica, internamiento domiciliario, abstenciones, o abandono de domicilio.

un determinado bien, servicio, derecho o persona. Esta disposición debe estar facultada de manera expresa por ley procesal.

Quien implore una medida cautelar en su beneficio, debe cumplir con los siguientes requisitos:

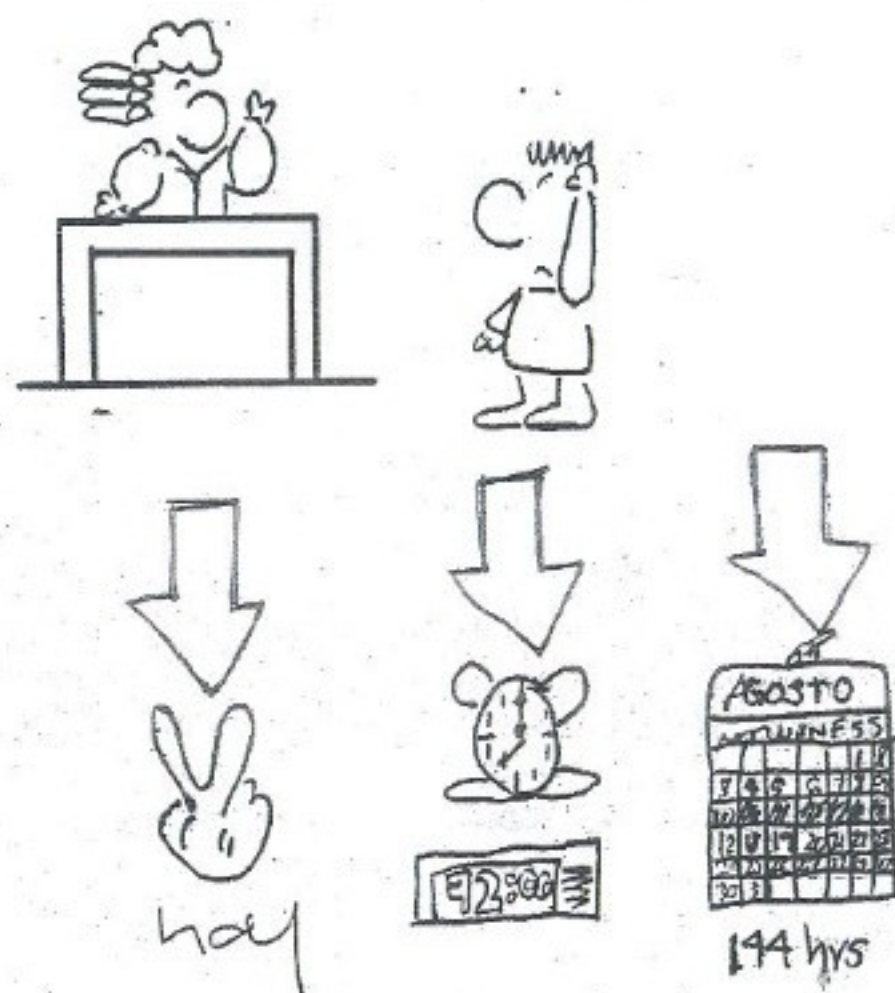
1. Exponer los fundamentos de su pretensión cautelar,¹³ (excepto en arraigos y cateos, donde sólo basta la protesta de decir verdad por parte del Ministerio Público).
2. Señalar la forma de la medida cautelar.¹⁴
3. Indicar, si fuera el caso, los bienes sobre los que debe recaer la medida cautelar, y el monto de su afectación; dicho de otra manera, debe existir un señalamiento de la medida cautelar.
4. Ofrecer contracautela.¹⁵ Debe existir un señalamiento de las consecuencias jurídicas en caso de que la medida cautelar sea infundada. En casos de acción penal pública, se debe garantizar la contracautela con la justicia restaurativa.
5. Designar el órgano de auxilio judicial correspondiente, si fuera el caso. (Depositario, garante).

¹³ Artículo 16 Constitucional, Párrafo Tercero exige los requisitos para el otorgamiento de una orden de aprehensión.

¹⁴ Se refiere a la naturaleza de la medida: preventiva, disciplinaria, económica, restrictiva o privativas de libertad; así como en cuanto al destinatario de la medida, ya sea en cuanto a los bienes o a las personas.

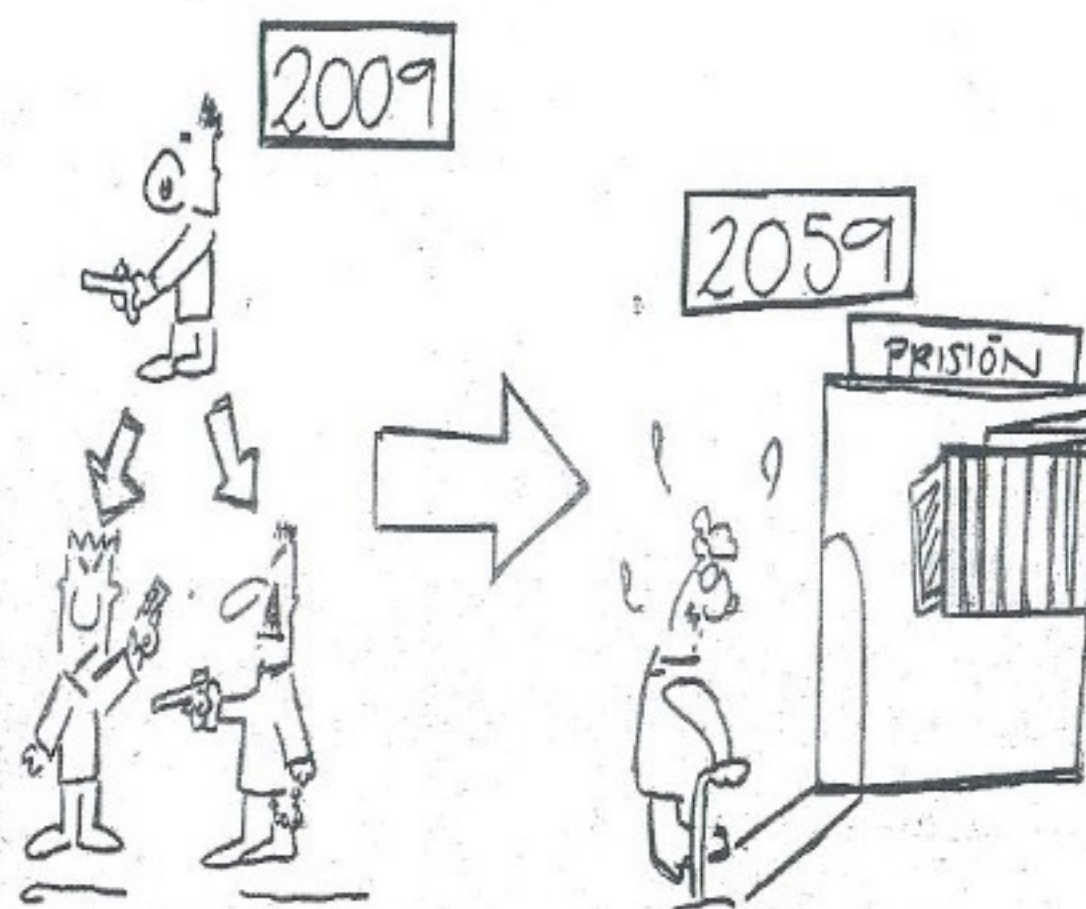
¹⁵ El ofrecimiento de contracautela se debe realizar entre pretensiones litigiosas particulares dentro de una acción penal privada.

Ampliación del Término Constitucional



El periodo para resolver la situación jurídica del imputado es decidido estratégicamente por el abogado defensor, de conformidad con las circunstancias que se hayan dado en la formulación de la imputación (el momento que le dieron a conocer los hechos, las pruebas y el delito de que se trata).

Imprescriptibilidad en Delincuencia Organizada



Una persona que cometa un delito en delincuencia organizada, en todo momento de su vida podrá ser sancionada. El transcurso del tiempo no extingue la pretensión punitiva del Estado.

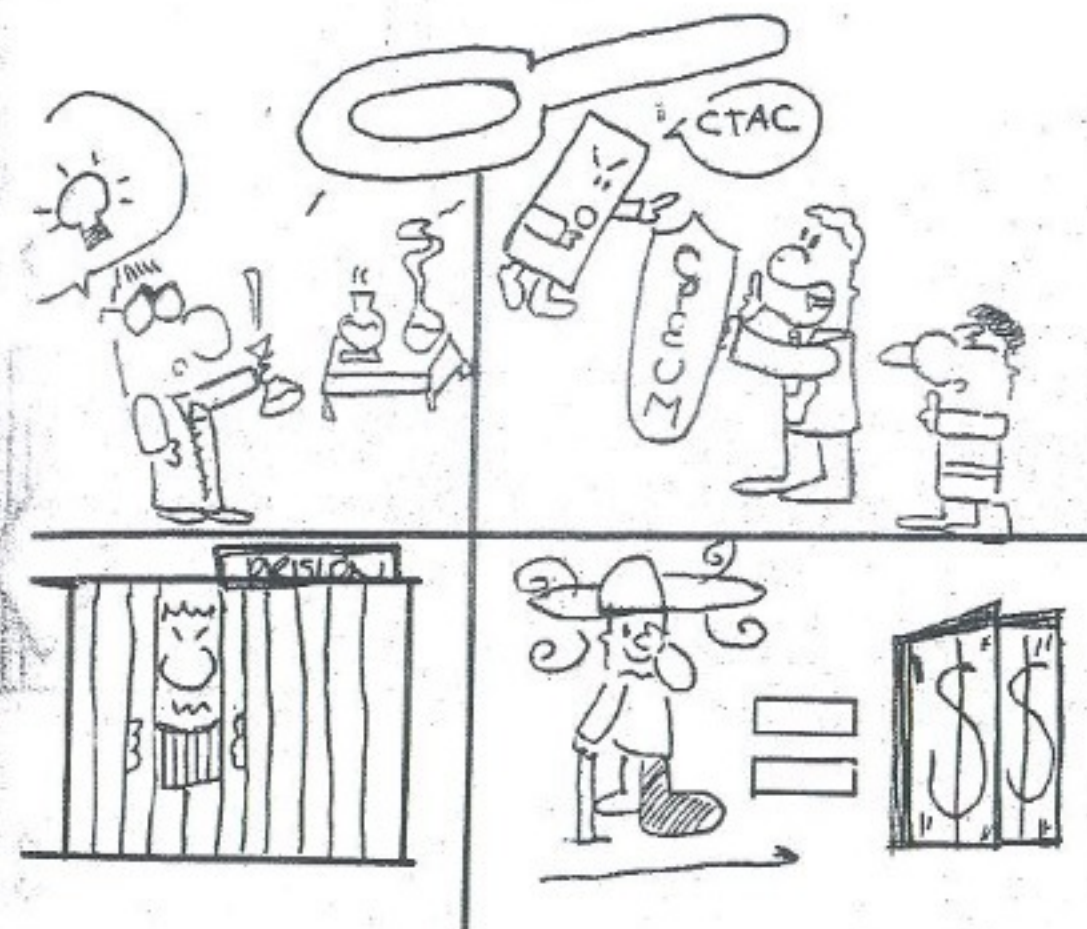
Artículo 20
Nuevo Proceso Penal Acusatorio para todos los Delitos



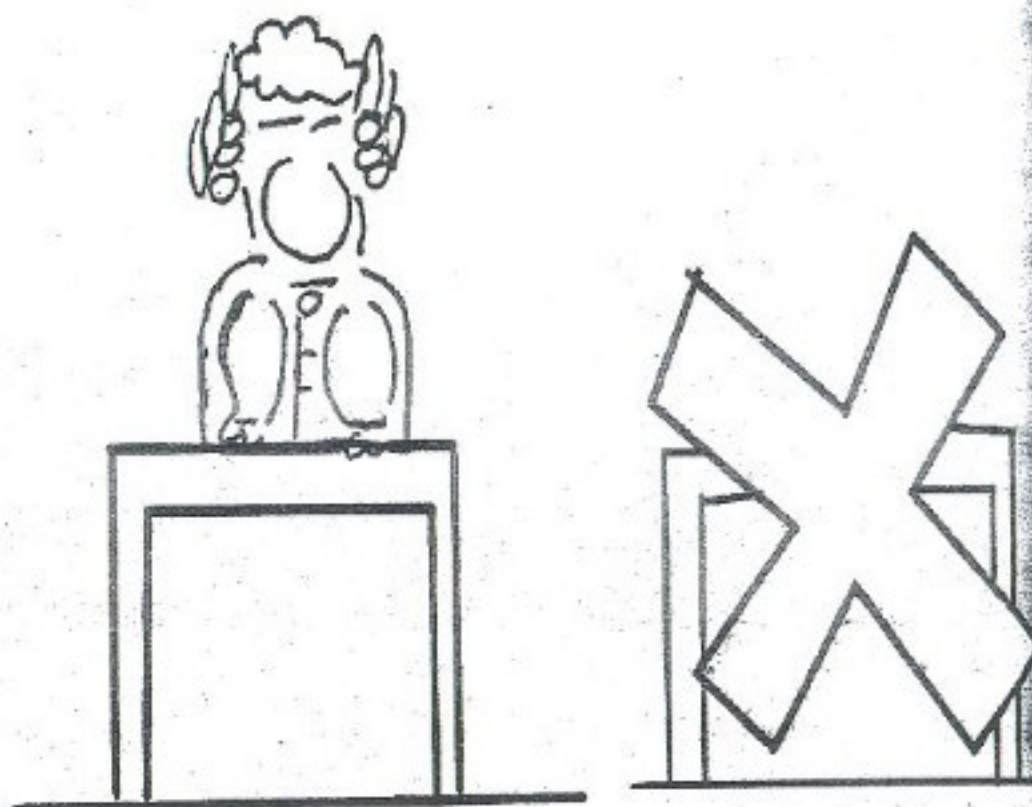
La reforma contempla expresamente que en el sistema acusatorio deberán estar presentes todos y cada uno de los principios que forman el debido proceso: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Lo anterior sólo es posible si se concibe al nuevo sistema acusatorio desde la lente de un sistema de audiencias como el método que se sigue para que se cumplan dichos principios.

Objetivos del Proceso Penal Acusatorio

- Esclarecimiento de los hechos
- Proteger al inocente
- Que el culpable no quede impune
- Que los daños causados por el delito se reparen



Apartado A
Presencia del Juez en todas las Audiencias



La presencia del juez significa la interacción del órgano con las partes; es decir, el mismo juez preside la audiencia. No se puede delegar la función de juzgar, es personalísima.

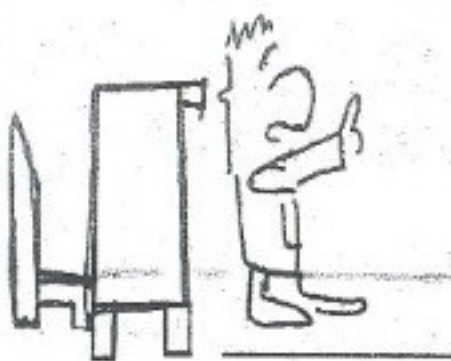
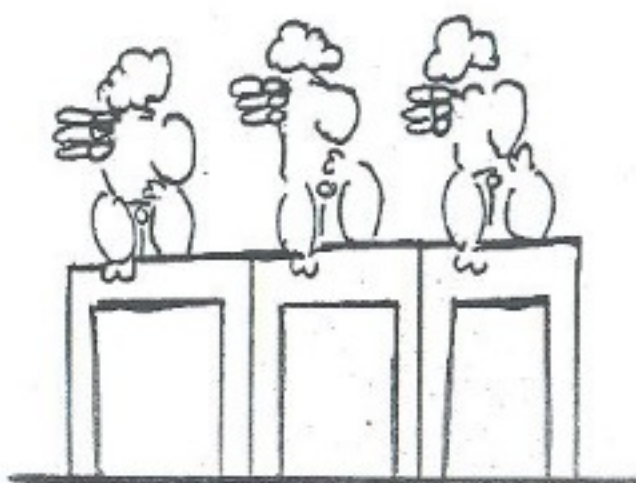
Las diligencias que sean practicadas en ausencia del Juez son nulas.

Validez de las Pruebas sólo las Desahogadas en Juicio



Se prevé un sistema de audiencias el cual se desarrollará en presencia del Juez (Tribunal Oral), sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas.

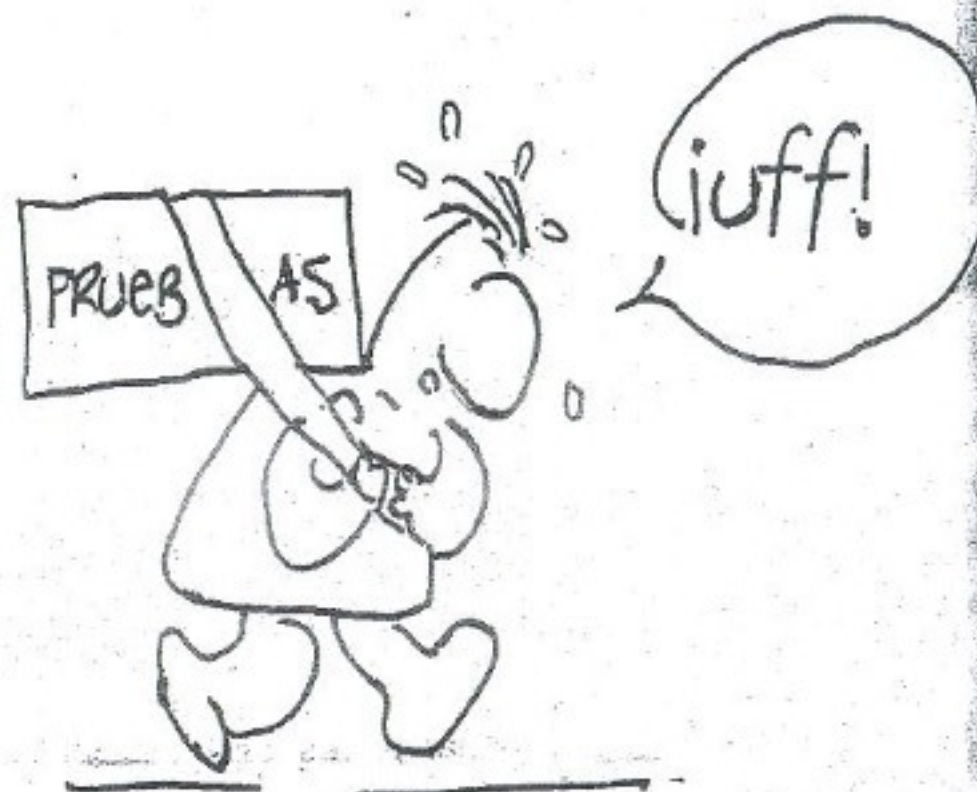
Juez Imparcial y Audiencia Pública, Contradictoria y Oral



1. Publicidad: significa el derecho de las personas que intervienen en el proceso –acusado, víctima, defensor y acusador- y de la sociedad de observar los actos de la autoridad. El principio de publicidad se podrá restringir cuando se trate de personas menores de edad, por razones de seguridad pública, de seguridad nacional, se afecten derechos a la moral de las víctimas y se trate de secretos protegidos por Ley.

2. Contradicción: Consiste en dar vista a la parte contraria para que diga lo que a su derecho convenga, con el fin de que a toda acción le corresponda una reacción. Este principio supone que se dé el espacio idóneo (audiencia) para el debate intenso entre las partes que comparecen ante el juez. Solamente las partes con interés jurídico podrán hacer uso de este principio.
3. Concentración: Significa que los distintos actos procesales se llevarán a cabo en una sola audiencia o bien "que ciertas cuestiones litigiosas o incidentales se van acumulando para ser resueltas en un solo acto en la sentencia definitiva".
4. Continuidad: Significa que los actos deberán ser continuos y que, si por algún motivo se suspende la audiencia, ésta no deberá exceder nunca de un tiempo determinada fijado por la ley.
5. Inmediación: Significa que el Juez debe actuar en contacto personal con las partes, esto con la finalidad de una mejor valoración de la prueba. Se trata del derecho de las partes a formar en el juez una convicción.

Carga de la Prueba de la Fiscalía,



La fiscalía tiene la carga de la prueba al ser titular de la pretensión punitiva del Estado, bajo el principio "quien afirma debe probarlo".

Ningún Juzgador Puede Tratar Asuntos con una de las Partes sin la Presencia de la Otra



Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción. En el caso de que se incumpla esta disposición, las actuaciones serán nulas y el Juez removido del asunto.

Proceso Abreviado por reconocimiento

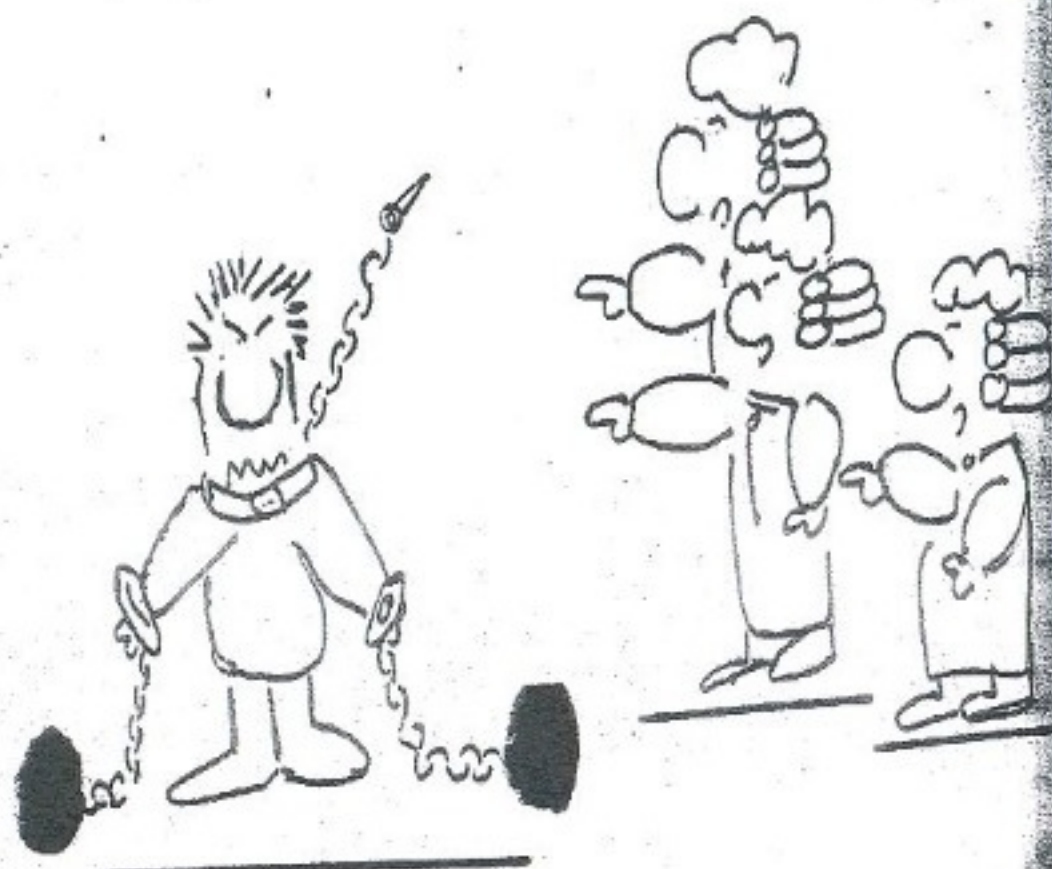


El proceso abreviado procede cuando concurren los siguientes requisitos:

- a) El Imputado confiese los hechos en audiencia pública frente al Juez de Control.
- b) La confesión debe robustecerse con los datos de prueba de la Carpeta de Investigación.

- c) La confesión debe ser total.
- d) La confesión se hace de manera libre e informada, en presencia del Abogado Defensor.
- e) El imputado conoce el derecho a un Juicio Oral, y renuncia a éste de manera expresa.

Condena sólo cuando hay convicción de culpabilidad



Datos de prueba	Medios de prueba
Fase preliminar	Fase intermedia y en el Juicio Oral
Anunciación	Ofrecimiento (fase intermedia)
Aceptación	Admisión (fase intermedia)
Práctica	Desahogo (Juicio Oral)
Estimación	Valoración (Juicio Oral)
Estimar un hecho de manera indiciaria	Demostrar plenamente la existencia de un hecho
Sirven para vincular, y para investigar	Sirven para sentenciar, y para sancionar

Prueba que afecte derechos fundamentales es nula



Bajo el principio del régimen de la prueba, se admitirán como pruebas todas aquellas que se ofrezcan como tal, siempre que puedan ser conducente, no vayan contra derecho y que no sean prohibidas, a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro medio de prueba establecer su autenticidad.

Son pruebas prohibidas:

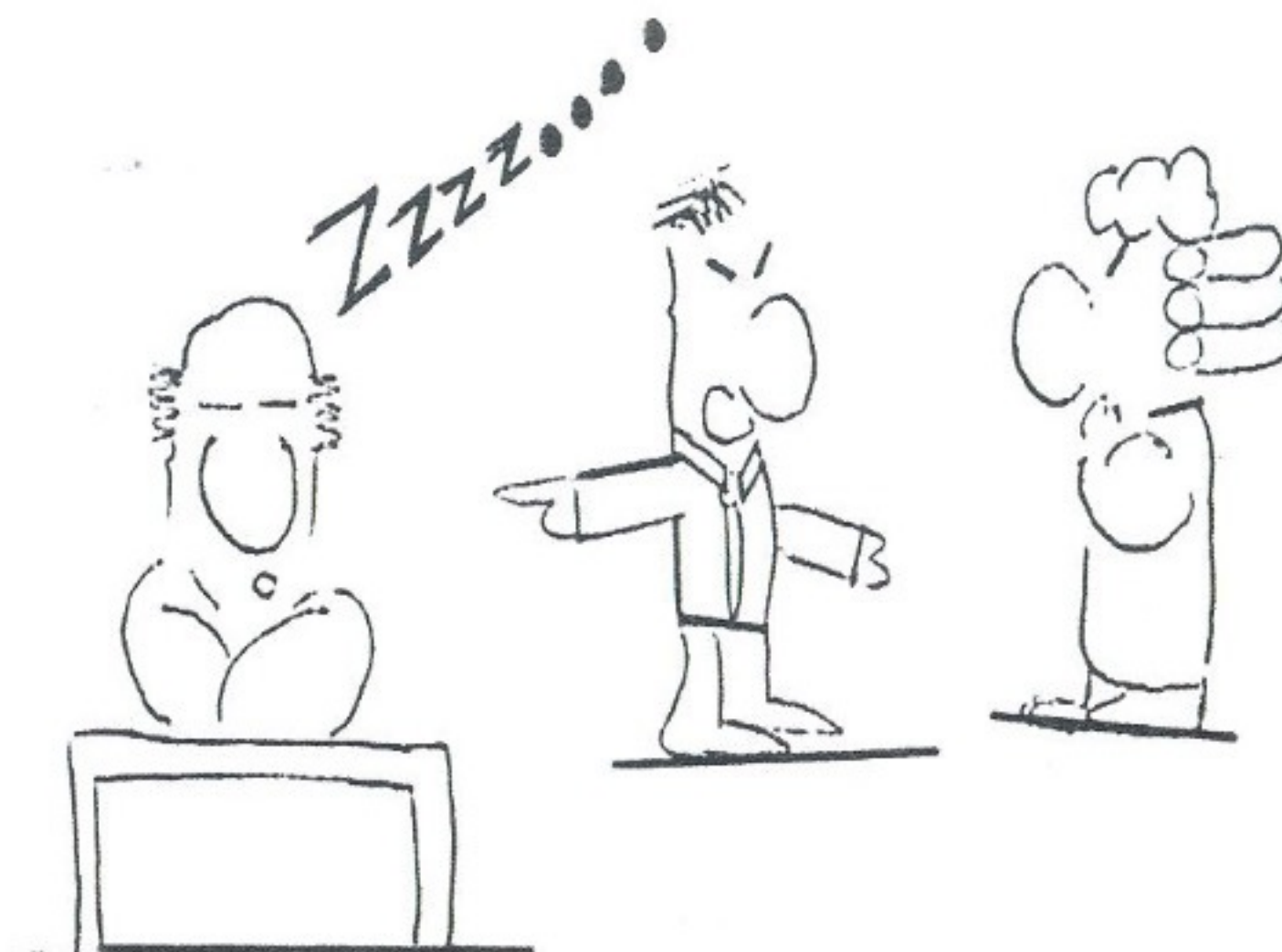
Garantía de protección de víctimas y testigos por parte del ministerio público



El Ministerio Público deberá proveer diligencias para protección de residencia e identidad, con el objeto de garantizar la continuidad del proceso.¹⁶

¹⁶ La legislación penal mexicana ha regulado las amenazas oficiosas en contra de aquellas personas que pretendan obstaculizar el proceso, cuando se afecte a víctimas, testigos o peritos.

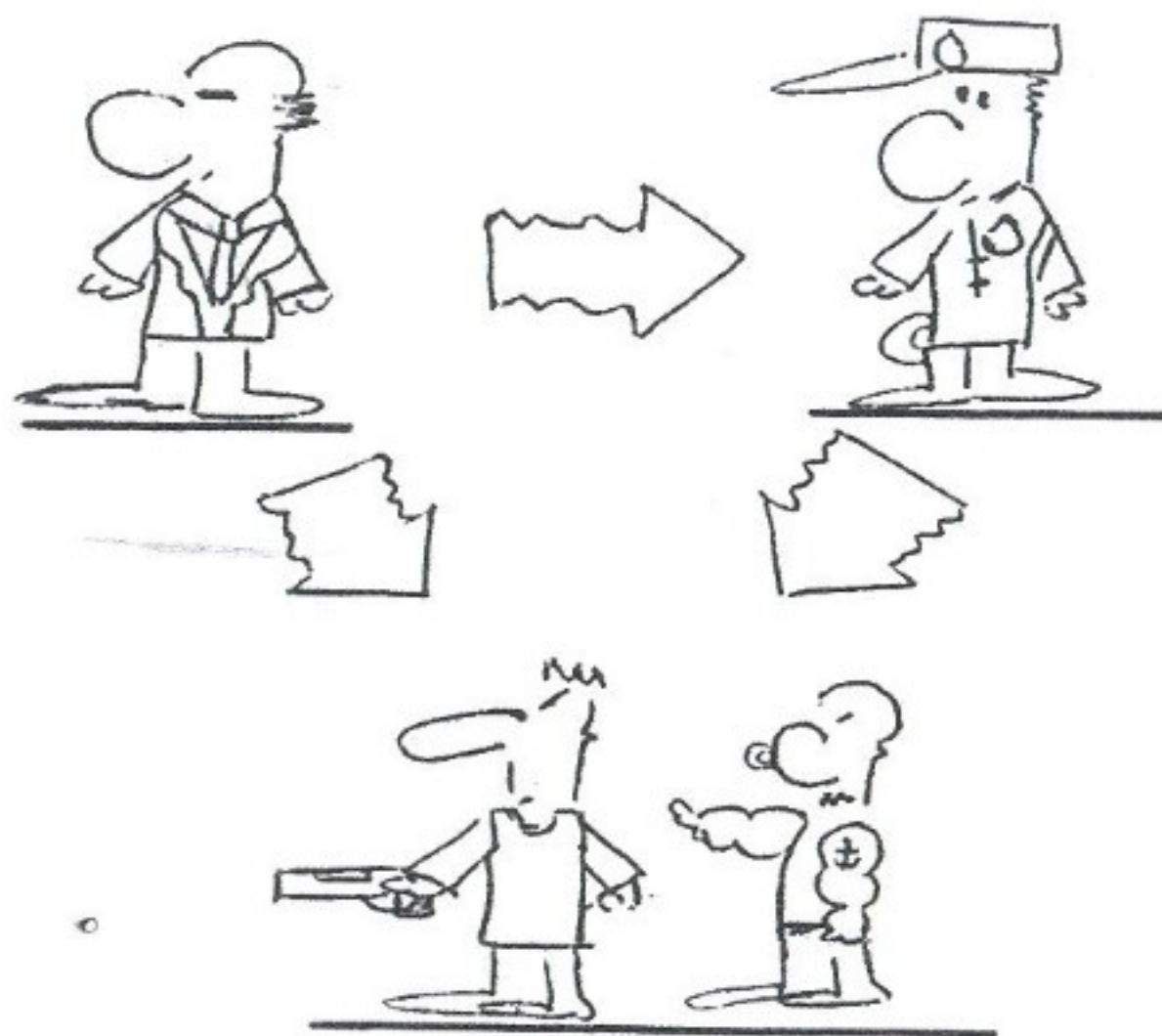
Derecho de impugnar las omisiones del Ministerio Público



La víctima al convertirse en parte procesal, adquiere el derecho de recurrir todos los actos y omisiones del Ministerio Público cuando afecten a sus derechos fundamentales.

En la legislación secundaria se han previsto los recursos de inconformidad administrativo y jurisdiccional para ir en contra de la actividad ministerial.

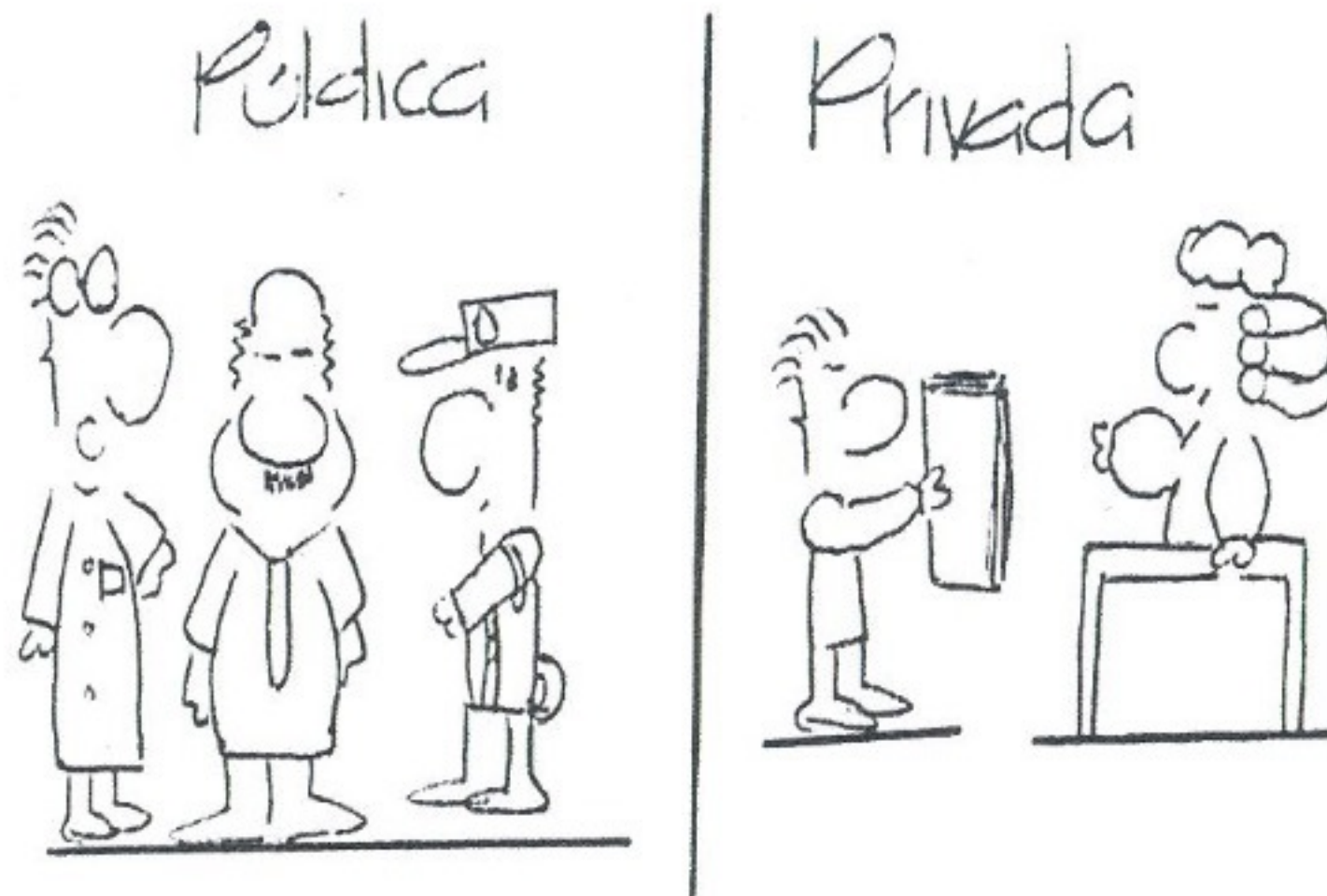
Artículo 21 **Investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y policías**



Tanto Ministerios Públicos como Policías tienen la facultad de iniciar la Carpeta de Investigación para dar celeridad a las estrategias en la búsqueda, localización, aseguramiento y preservación de los indicios del hecho delictuoso.

Ejercicio de la acción penal

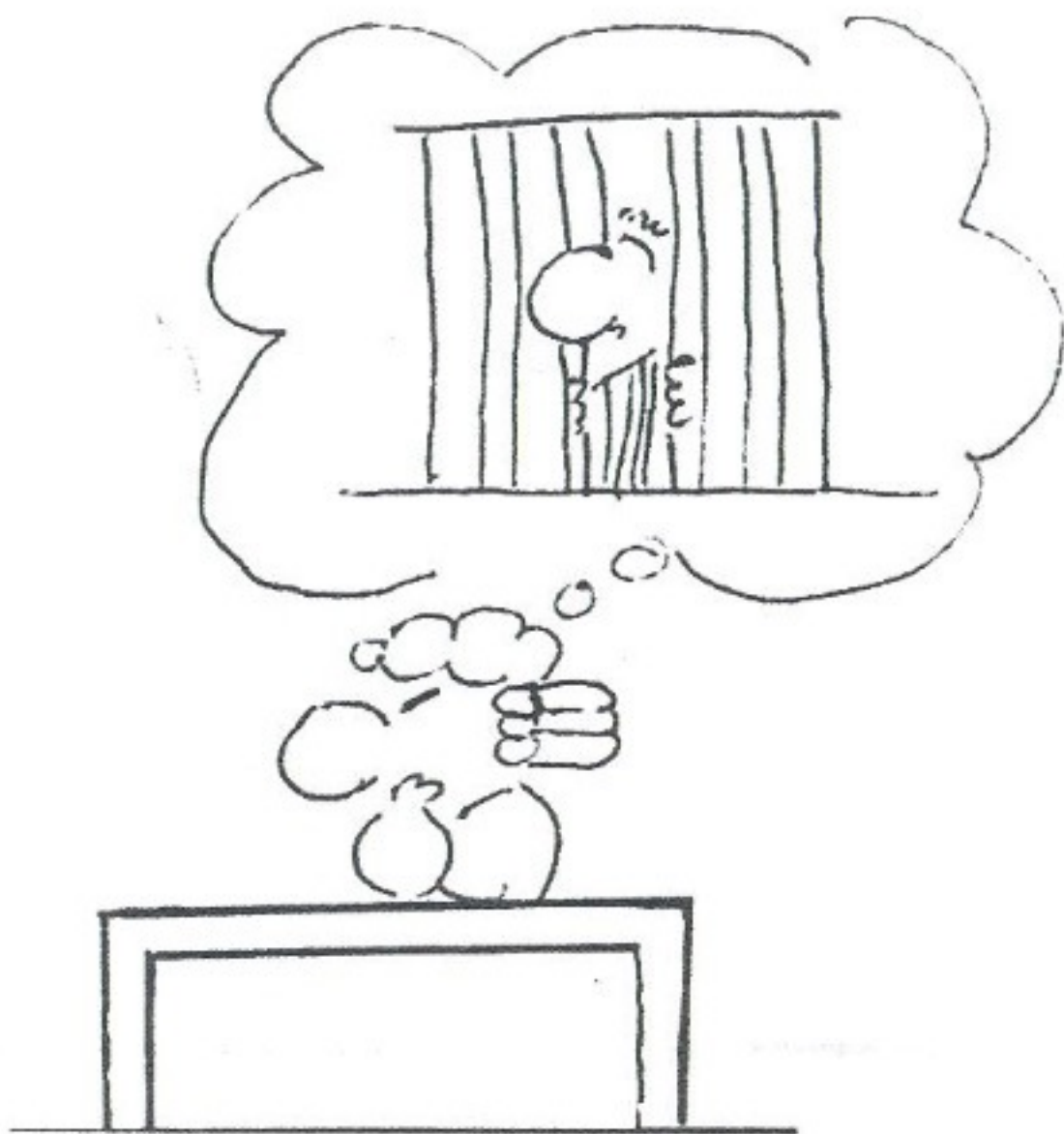
- Pública.
- Privada.



Procederá la acción penal privada en los delitos como difamación, calumnias, injurias, patrimoniales no agravados cuyo monto sea menor a 1000 salarios mínimos y culposos. No dará como consecuencia una prisión preventiva ni una pena privativa de libertad.

El particular puede optar por cualquiera de las dos acciones, pero si opta por la pública, no podrá cambiar.

Imposición, modificación y duración de penas corresponde al juez



La actividad jurisdiccional en el proceso penal acusatorio queda de la siguiente forma:

- El Juez de Control impone penas sólo en el proceso abreviado.
- El Tribunal Oral es quien impone una sanción en el proceso ordinario.
- El Juez Ejecutor es el encargado del cumplimiento de las sanciones penales.

Criterios de oportunidad



Los criterios de oportunidad son facultad exclusiva del Ministerio Público, y proceden desde el establecimiento de la primera teoría del caso durante la carpeta de investigación hasta antes del escrito de acusación.

Para el otorgamiento de los criterios de oportunidad, se deben cubrir 4 caracteres:

- Social:** el criterio de oportunidad debe ser menos lesivo, o de menor impacto entre la sociedad que resintió el comportamiento típico del autor.

b) **Multi e interdisciplinario:** los criterios de oportunidad se pueden sustentar en otras disciplinas de las ciencias penales diversas al Derecho sustantivo y al Derecho Procesal.

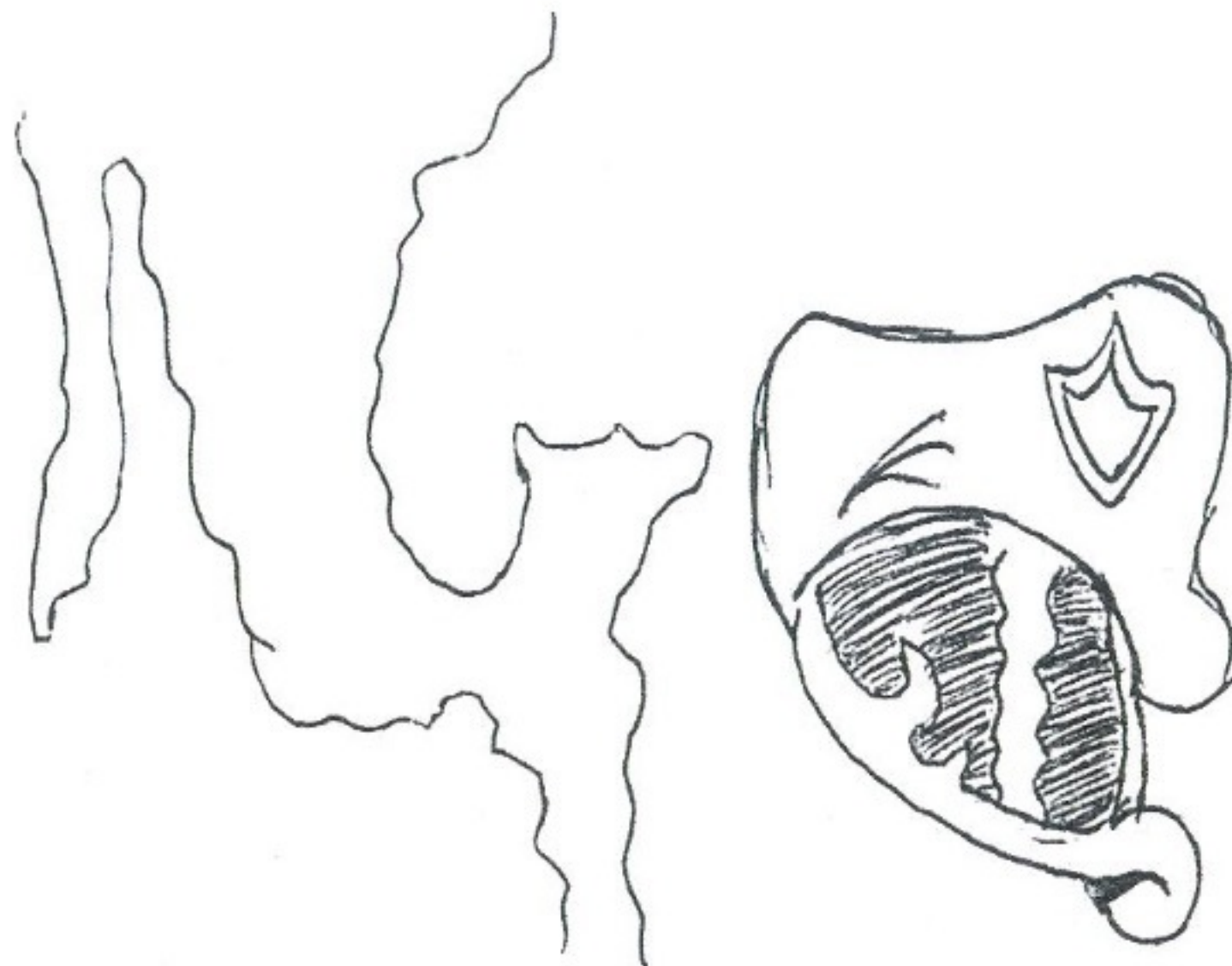
c) **Preventivo:** el sujeto que goza del criterio de oportunidad no debe quedar excluido del cumplimiento de alguna medida preventiva (trabajos a la comunidad, asistencia a centros de prevención de adicciones, asistencia médica, obligación de conseguir trabajo, abstenerse de ir a determinados lugares, etc.)

d) **Legislativo:** Los criterios de oportunidad deben estar previamente establecidos en la ley procesal.

Los criterios de oportunidad proceden en las siguientes hipótesis:

- a) Cuando el sujeto sufra una afectación psíquica o física de carácter irreversible.
- b) Cuando el Ministerio Público considere que el bien jurídico protegido sea irrelevante, siempre y cuando exista la reparación del daño.
- c) Cuando por las condiciones específicas del inculpado, sea inviable el cumplimiento de una pena.
- d) Cuando en un hecho delictuoso se determine la mínima participación del autor, y su declaración sea fundamental en audiencia de juicio para determinar la responsabilidad de los coimputados.

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública



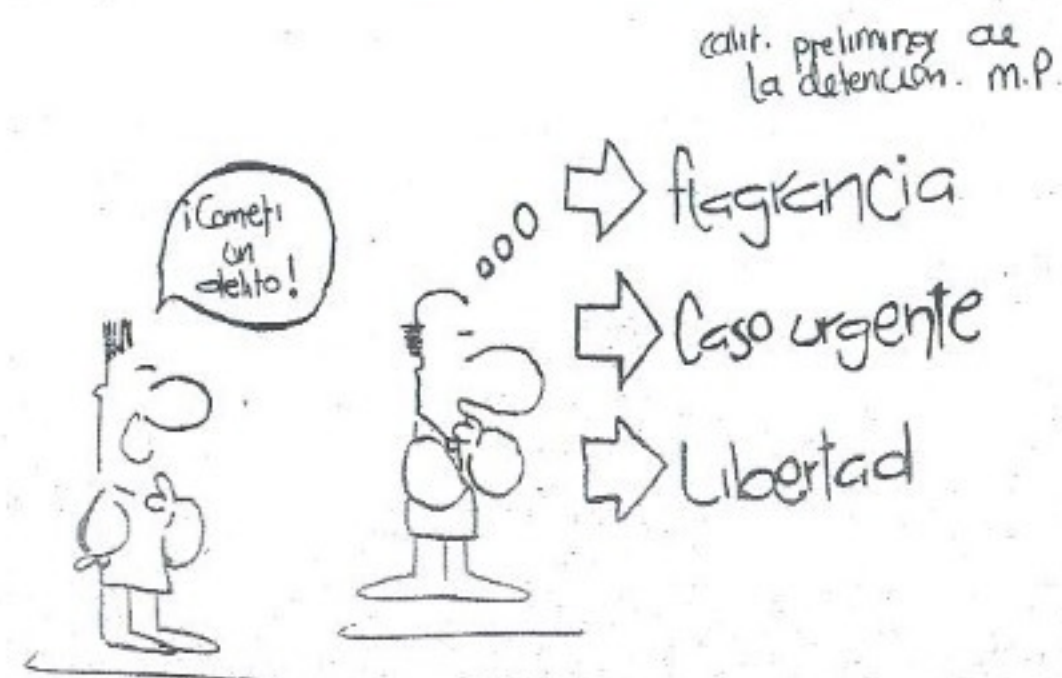
Los procesos de selección, reclutamiento, capacitación, adiestramiento, permanencia, y función de los policías debe encontrarse homologado.

Se ha buscado una policía única, y la eliminación de las corporaciones municipales, para tener un mayor control de la seguridad pública nacional.

Los principales derechos que deben leerse al indiciado son:

- A que se le presuma inocente, salvo sentencia condenatoria en contrario.
- Tiene derecho a guardar silencio, o a declarar con asistencia de su defensor.
- Un abogado titulado con cédula profesional, y en caso de no contar con él, se le asignará un defensor público.
- No permanecer incomunicado.
- Una llamada telefónica a familiares o abogados.
- A no ser tratado con discriminación.
- Saber de qué se le acusa, así como todos los datos que obran en su contra.
- A un traductor en caso de que no hable o entienda el idioma español.
- Aportar todos los datos de prueba para su defensa.

4. Calificación preliminar de la detención por parte del Ministerio Público



El Ministerio Público deberá dictar alguno de los siguientes acuerdos:

- a) Acuerdo de Retención, para justificar la detención en flagrancia.
- b) Orden de detención, para el caso urgente.

El Ministerio Público va a construir su teoría del caso para sustentar, en audiencia pública, la legalidad de la detención. Si no existen elementos para considerar legal la detención, el fiscal dejará en inmediata libertad al indiciado y continuará la carpeta de investigación sin detenido. Asimismo, podrá quedar en libertad el indiciado cuando el Ministerio Público no pretenda solicitar ante el Juez de Control la medida cautelar consistente en prisión preventiva.

El Ministerio Público Federal, al momento de estar integrando la Carpeta de Investigación, y se percata que no hay suficiencia de datos de prueba para sustentar una imputación ante el Juez de Control por delito de delincuencia organizada, puede solicitar el arraigo, para seguir integrando la investigación con los mismos pasos de la Carpeta sin detenido.

Una vez que el Ministerio Público ha estimado la legalidad de la detención, le da a conocer los datos a la defensa para que inicie la integración de su teoría del caso, que sustentará ante el Juez de Control.

5. Integración de la trilogía investigadora



El Ministerio Público, la policía y los servicios periciales continuarán con las diligencias de investigación durante el tiempo que se otorgue para el periodo judicial de la investigación; es decir, aún después de las 48 horas, la trilogía sigue en búsqueda de datos de prueba.

Durante el término constitucional de las 48 horas, la trilogía investigadora debe recaudar el mayor número de datos de prueba primarios para sustentar una argumentación completa ante el Juez de Control al momento de que el Ministerio Público formule imputación.

El Ministerio Público no podrá aportar datos de prueba, aún cuando los tenga, durante el control de garantías, y su argumentación se centrará en los elementos integrados durante las 48 horas.

Una vez que se vincule al imputado a una investigación, el Ministerio Público podrá seguir aportando datos de prueba hasta el cierre del periodo judicial de la investigación.

6. Constitución al lugar de los hechos



La trilogía investigadora debe realizar los siguientes pasos:

- a) Eliminación de fuentes de peligro.
- b) Acordonamiento y aseguramiento del lugar de los hechos.
- c) Búsqueda e identificación de indicios.
- d) Fijación, levantamiento, embalaje y aseguramiento del indicio.

e) Preservación de los indicios.

La trilogía investigadora buscará y estimará los datos de pruebas duros que puedan sustentar una formulación de la imputación.

En los casos de flagrancia, por la situación de emergencia que existe, el policía se debe constituir al lugar de los hechos a efecto de evitar que se destruyan o contaminen los indicios, previo a la integración de la trilogía.

El policía tiene la obligación de preservar la escena de los hechos y hacer el levantamiento de indicios para dar inicio a la cadena de custodia.

7. Establecimiento de la teoría del caso

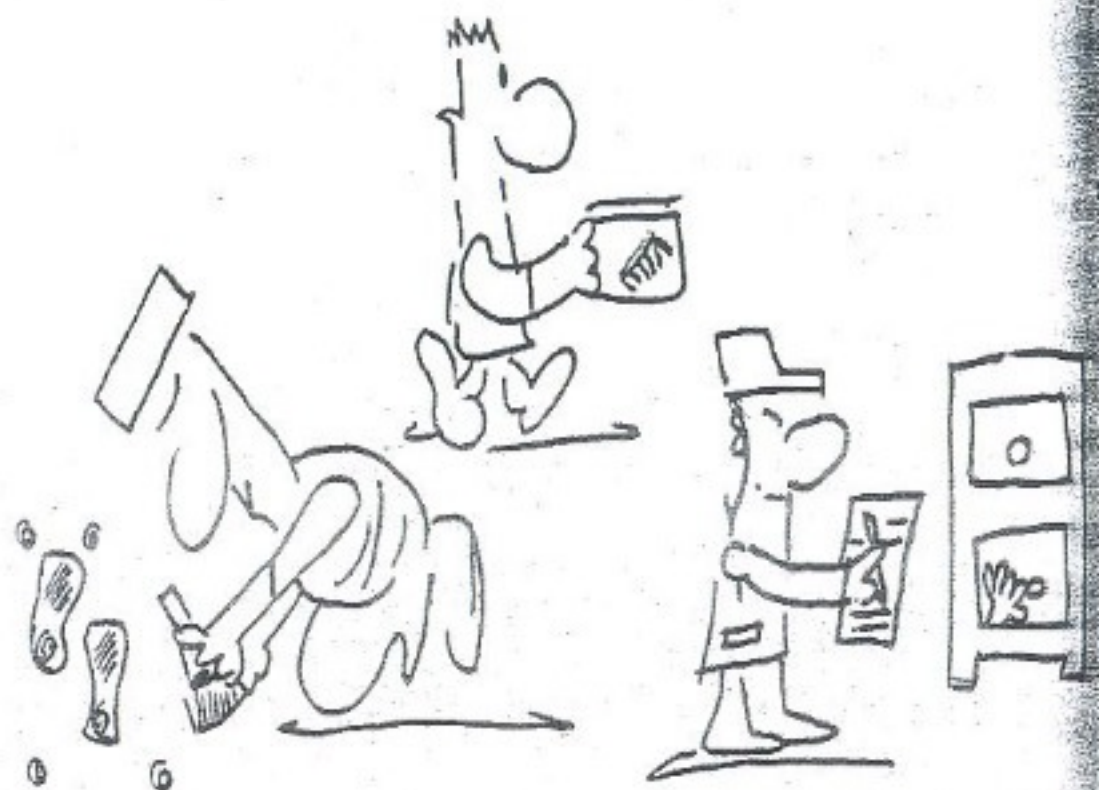


El Ministerio Público estructurará sus argumentos de la siguiente forma:

- a) Teoría fáctica: se narrarán cronológicamente los hechos
- b) Teoría probatoria: se anunciarán los datos de prueba primarios y complementarios.
- c) Teoría jurídica: Se establecerá la hipótesis de derecho por la cual se formulará imputación.

Para elaborar la teoría del caso, se debe tener la Carpeta de Investigación ordenada de manera sistemática, y así elaborar la cronología de hechos y el listado de pruebas.

8. Búsqueda de pruebas de perfeccionamiento



El Ministerio Público y sus investigadores estimarán los datos de prueba que requieren un perfeccionamiento, el cual se dará durante el periodo judicial de la investigación.

Los datos de prueba de perfeccionamiento podrán mantenerse en secreto durante el Control de Garantías, para el éxito de la investigación. Se pueden incorporar los datos de prueba complementarios hasta antes de la formulación de la acusación, es decir, una vez que concluya el periodo judicial de la investigación.

Los datos de prueba de perfeccionamiento pueden ir en cuanto a los hechos y en cuanto a las pruebas.

Una vez elaborado el listado de datos de prueba primarios, es necesario hacer el planteamiento estratégico para incorporar nuevos datos de prueba que sirvan para sustentar la hipótesis de Derecho que ha sido planteada en la teoría del caso, y que será objeto de discusión en la formulación de la imputación ante el Juez de Control.

El periodo judicial de la investigación inicia con la vinculación del sujeto a proceso, y concluye con la acusación formal que realizará el Ministerio Público para someter a una persona a Juicio Oral.

9. Audiencia de conciliación en carpeta de Investigación



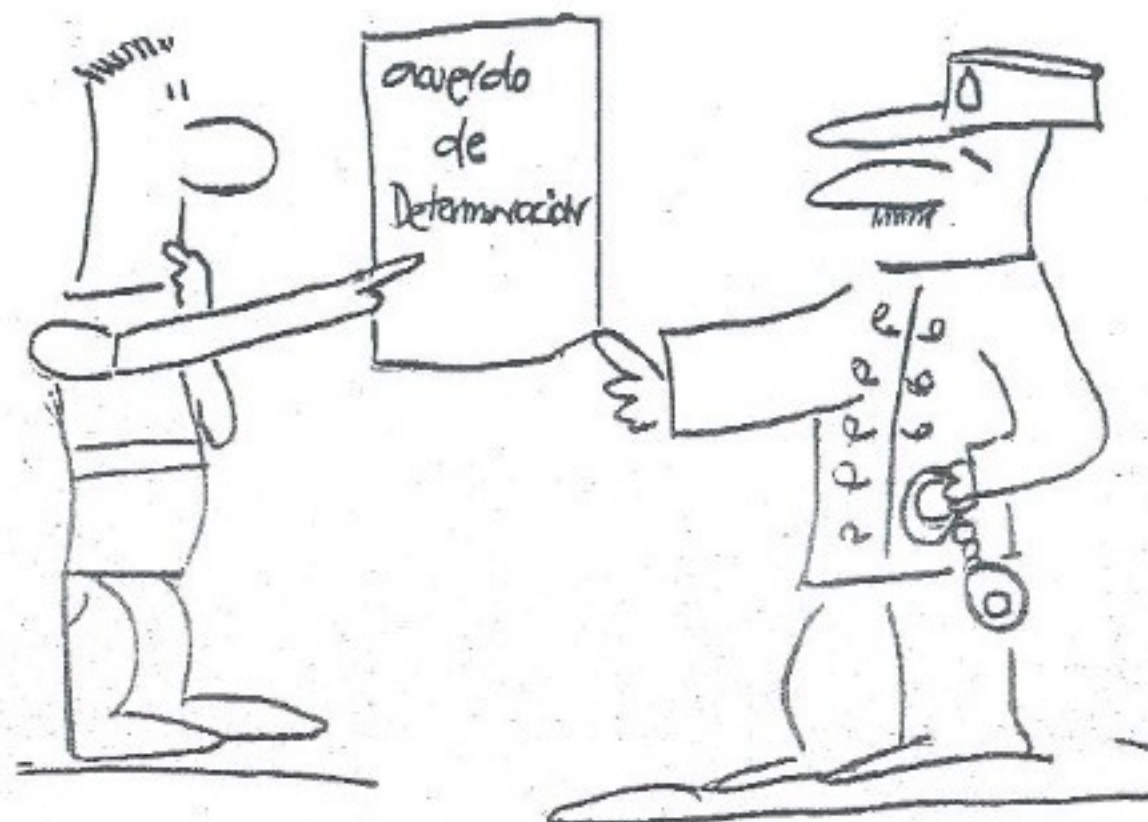
El Ministerio Público podrá instar a las partes en conflicto a que lleguen a un acuerdo reparatorio o restitutorio. En tipos penales oficiosos, los acuerdos sólo son para cubrir montos de reparación del daño pero no para suspender la investigación.

Cuando existe un acuerdo reparatorio o restitutorio, el Ministerio Público deberá tomar las diligencias necesarias para su cumplimiento.

Las partes procesales, pueden generar cualquiera de las siguientes hipótesis:

- a) Perdón del ofendido.
- b) Desistimiento de la querrella.
- c) Suspensión de la investigación por acuerdo reparatorio o restitutorio.

10. Acuerdo de determinación



El acuerdo de determinación en la Carpeta de Investigación con detenido puede ir en 4 sentidos:

- a) Archivo definitivo
- b) Archivo provisional
- c) Criterios de oportunidad
- d) Solicitud para la formulación de la imputación con detenido

7. Auto de apertura de juicio oral



Auto de Apertura de Juicio Oral.

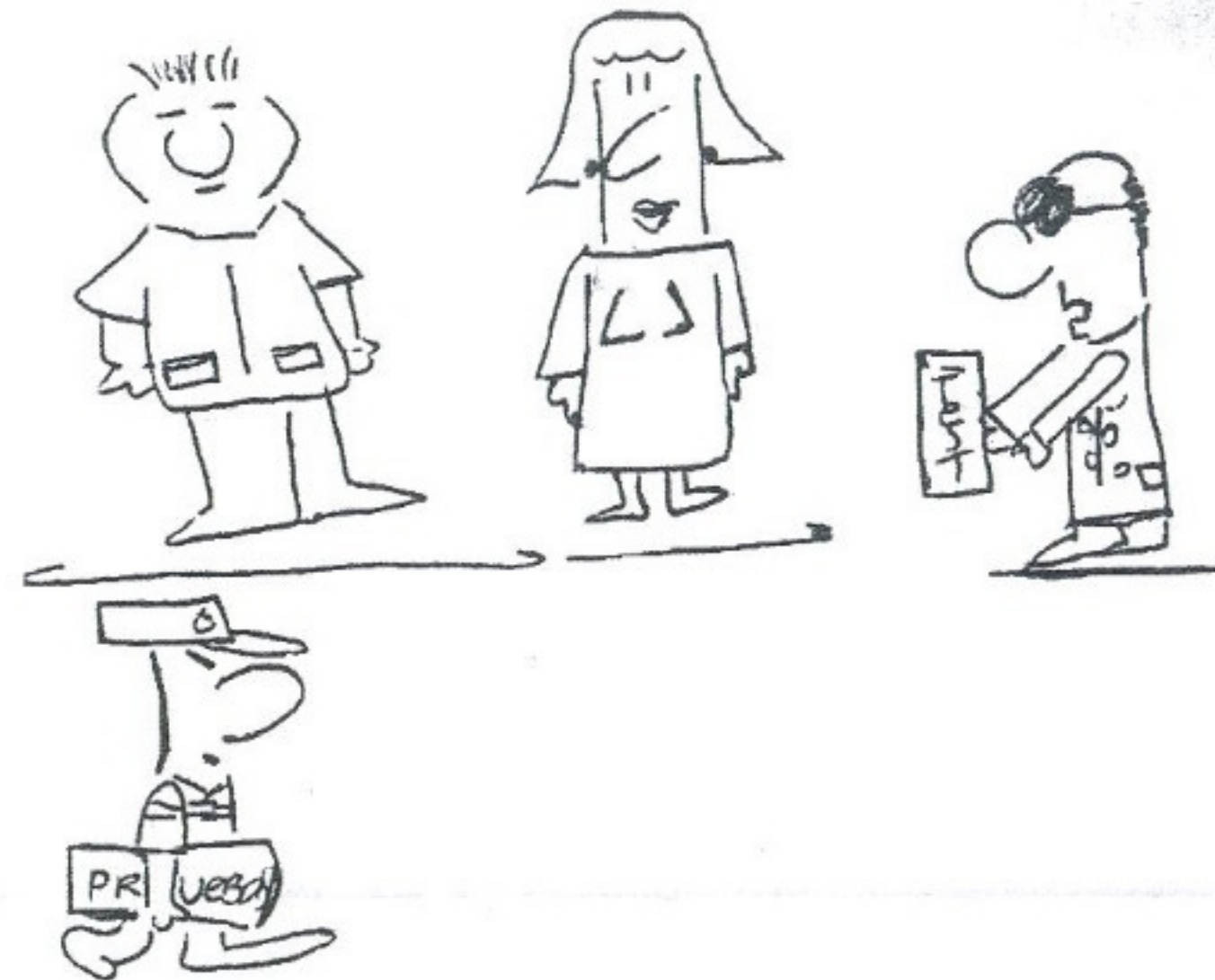
- Fecha y hora de Juicio Oral
- Lista de Pruebas admitidas y el orden en que se desahogarán en Juicio
- Acuerdos Probatorios {
 - Puntos no controvertidos
 - Puntos acreditados.

Con el pronunciamiento del Auto de Juicio Oral, concluyen los beneficios por la confesión y la suspensión del proceso a prueba.

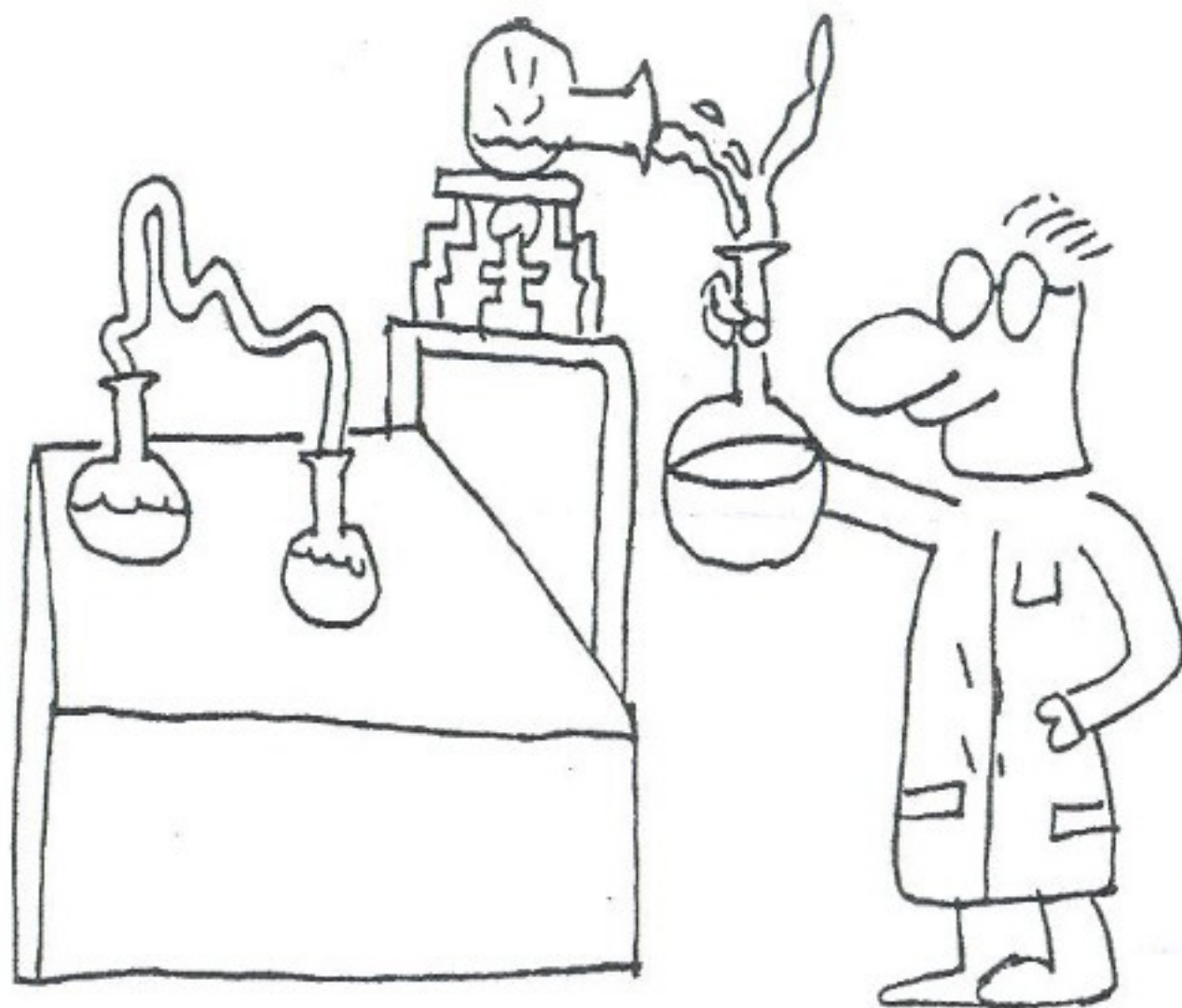
Periodo de preparación de juicio oral

- Citación a las partes, testigos, peritos.

los sujetos



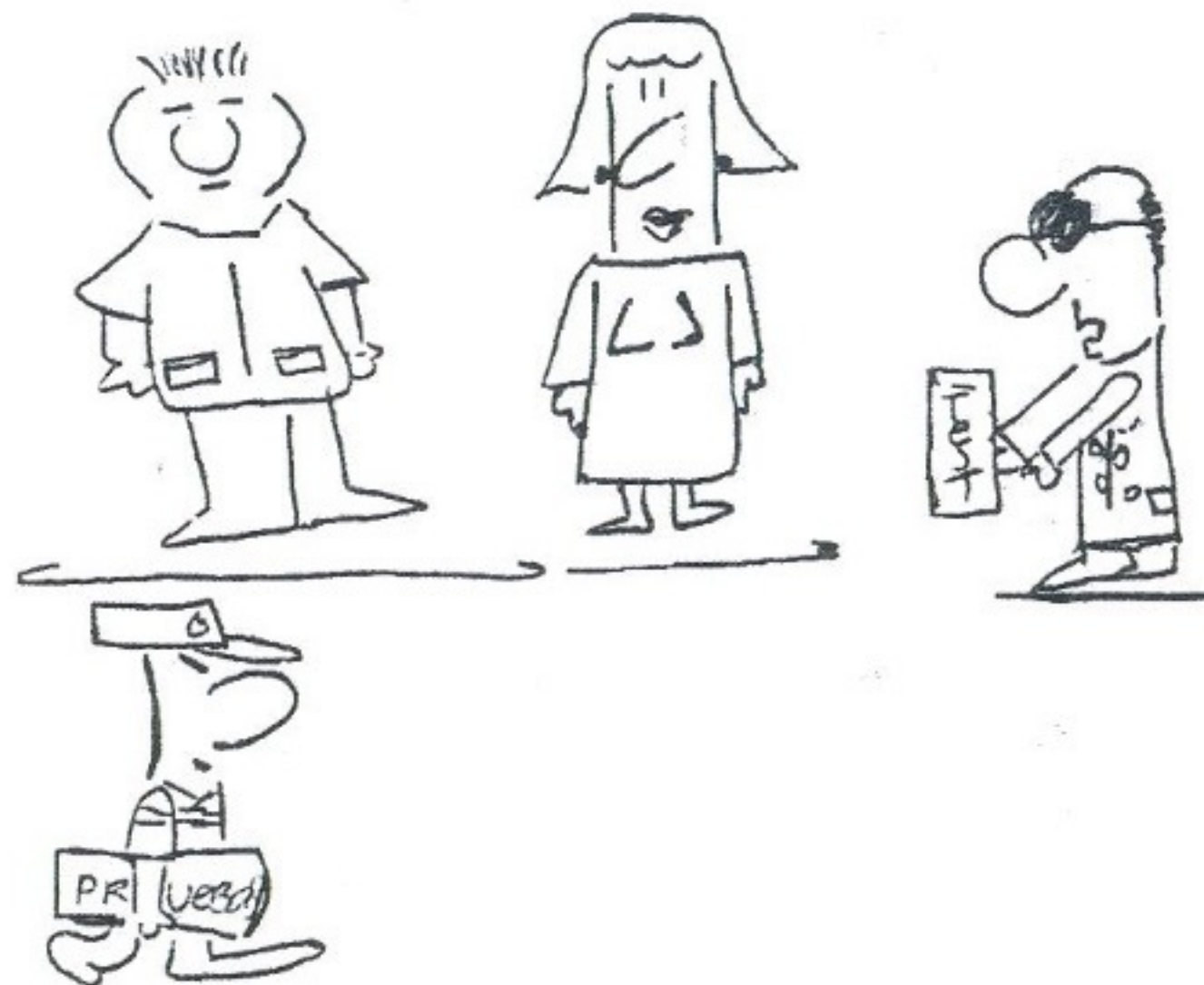
- Preparación de pruebas.



Fase de juicio oral

1. Presentación de las partes

Verificación de la asistencia de las partes y de los sujetos procesales (testigos, peritos, intérpretes).



El encargado de sala anuncia la entrada del Tribunal Oral, el cual se compone por 3 jueces: presidente, secretario y vocal o relator.

El juez presidente presenta al Tribunal y explica la mecánica de desarrollo del juicio oral.

Las partes procesales se individualizan.

- a) Fiscalía: si no va, se sobresee el asunto y se le finca responsabilidad.
- b) Defensa: si no va, se le revoca el cargo, se suspende la audiencia y se nombra al defensor público para que integre su teoría del caso, por un plazo no mayor a 10 días.
- c) Acusado: si no va, la audiencia se suspende y se gira orden de reaprehensión, perdiendo cualquier prerrogativa.
- d) Víctima (acusador coadyuvante): si no va, pierde la oportunidad de actuar en la audiencia de juicio.
- e) Sujetos procesales: si algunos no van, se continúa la audiencia con los demás medios de prueba, y los restantes se mandan a traer con cualquier medida coercitiva.

La audiencia se puede suspender por una sola ocasión, por un plazo de diez días.

2. Alegato de apertura del Ministerio Público y de la defensa



Todo alegato de apertura debe contener los siguientes elementos:

- a) Tema central de la teoría del caso.
- b) Planteamiento del problema.
- c) Objetivo general (promesa de las partes).

3. Excepciones en Juicio Oral

Las excepciones que pueden plantearse en Audiencia de Juicio Oral son:

- a) Incompetencia, excusas y recusaciones.
- b) Cosa juzgada.
- c) Extinción de la pretensión punitiva.

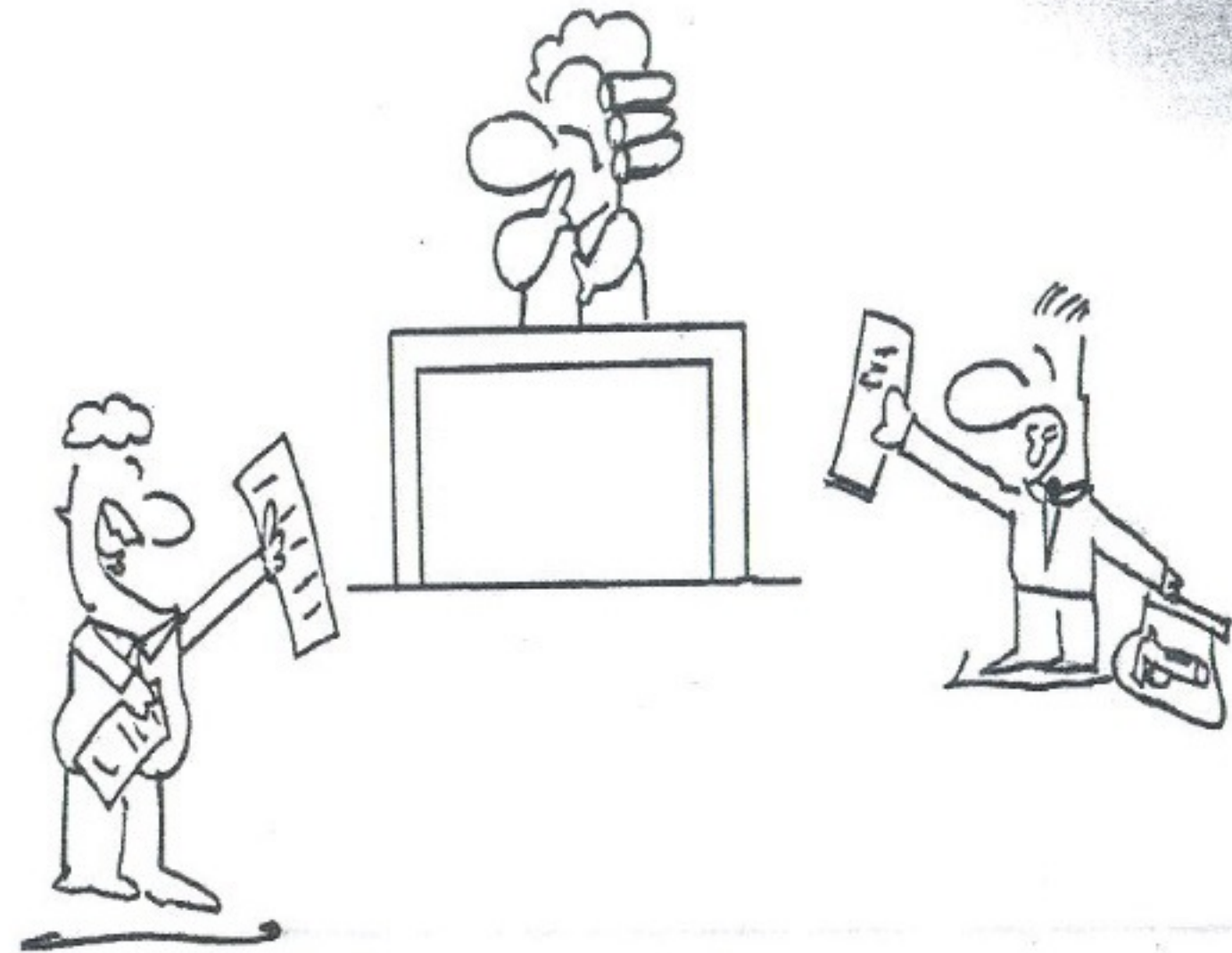
Cada una de las partes tiene el uso de la voz para argumentar y contra-argumentar por una sola ocasión.

El previo y especial pronunciamiento del Tribunal Oral se hará única y exclusivamente en tratándose de excepciones de Cosa Juzgada y Extinción de la Acción Penal, y únicamente suspenderán los efectos de las medidas cautelares y la vista a sentencia definitiva.

Las demás pretensiones de dilación del proceso serán improcedentes, y se resolverán en la sentencia definitiva.

Desde el inicio de la Audiencia Principal, hasta el final, no procederá recurso ordinario alguno, sino hasta la Sentencia Definitiva.

4. Desahogo de las pruebas del Ministerio Público



El MP
Desahoga

La defensa
contrainterroga

El Presidente del Tribunal Oral tiene
por desahogada
la prueba

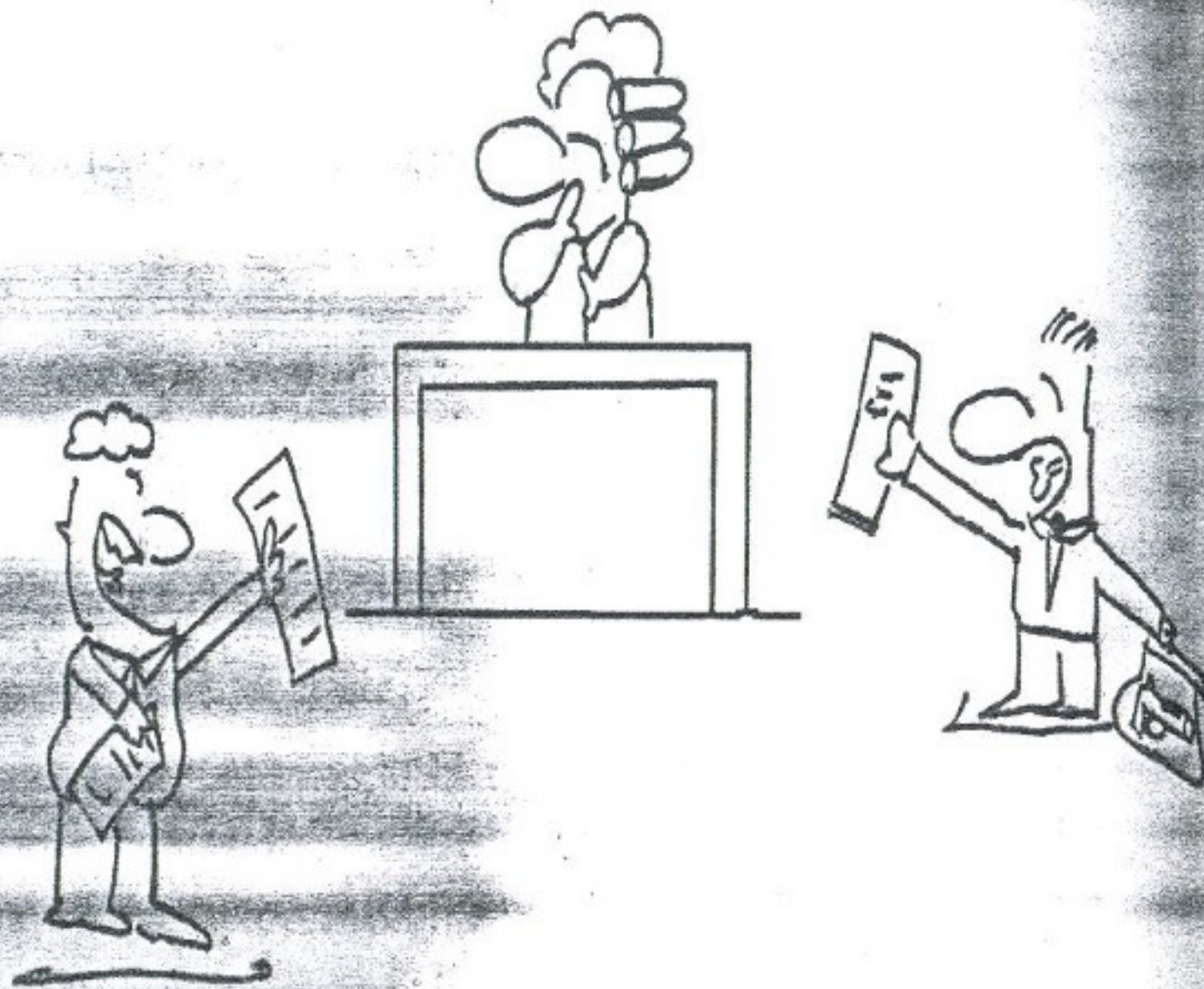
Se recomienda que haga una clasificación estratégica en el desahogo de pruebas. Es importante identificar una prueba dura de una prueba débil.

El desahogo de pruebas de la fiscalía debe ser en el siguiente orden:

- a) La declaratoria de la víctima u ofendido
- b) Testigos presenciales identificados
- c) Testigos expertos y peritos
- d) Testigos indirectos y de oídas para complementar la teoría del caso

Se recomienda incorporar documentos y objetos a través de técnicas para introducción de evidencia material.

5. Desahogo de las pruebas de la defensa



La defensa
Desahoga

El MP
contrainterroga

El Presidente del Tribunal Oral tiene
por desahogada
la prueba

El abogado defensor tiene dos opciones para contra-argumentar la teoría del caso planteada por el Ministerio Público:

- Primeramente debe robustecer los datos obtenidos en el contra interrogatorio de las pruebas desahogadas por la fiscalía.
- Debe centrar la aportación de elementos descriptivos de la prueba en la estructura de su excepción perentoria (excluyente del delito).

6. Declaración del acusado en tribunal oral



La defensa
Desahoga

El MP
contrainterroga

El Presidente del Tribunal Oral tiene
por desahogada
la prueba

El acusado tiene derecho de declarar o guardar silencio. Podrá declarar desde la formulación del alegato de apertura hasta antes de los alegatos de clausura. Así mismo podrá declarar cuantas veces considere necesario, siempre y cuando se guarde el orden de la audiencia.

El acusado tiene la decisión de:

- Declarar.
- No declarar.
- Contestar las preguntas del defensor.
- Contentar las preguntas del fiscal. Una vez que decide esta opción, no podrá abstenerse de contestar.

7. Alegatos de clausura

Ministerio Público formula alegatos.
Posteriormente la defensa manifiesta lo que a su Derecho convenga.



Los alegatos de clausura deben coincidir con los argumentos formulados en:

- a) La acusación, o contestación
- b) Alegatos de apertura
- c) Pruebas desahogadas en juicio
- d) Acuerdos probatorios

En los alegatos de clausura, las partes tienen plena convicción de haber demostrado en el Juicio Oral todos y cada uno de sus argumentos esenciales que integran su teoría del caso.

8. Se elabora el acta de juicio oral



El juez relator elaborará un acta circunstanciada para resumir las actuaciones presentadas en juicio, a efecto de que el Tribunal Oral cuente con información útil al momento de deliberar.

El acta de juicio oral debe coincidir:

- a) Acusación y contestación de la misma
- b) Alegatos de apertura
- c) Pruebas desahogadas en juicio
- d) Acuerdos probatorios
- e) Alegatos de clausura

Los códigos procesales vigentes en México no tienen fundamentada la figura del acta de juicio oral.

9. Deliberación de la sentencia



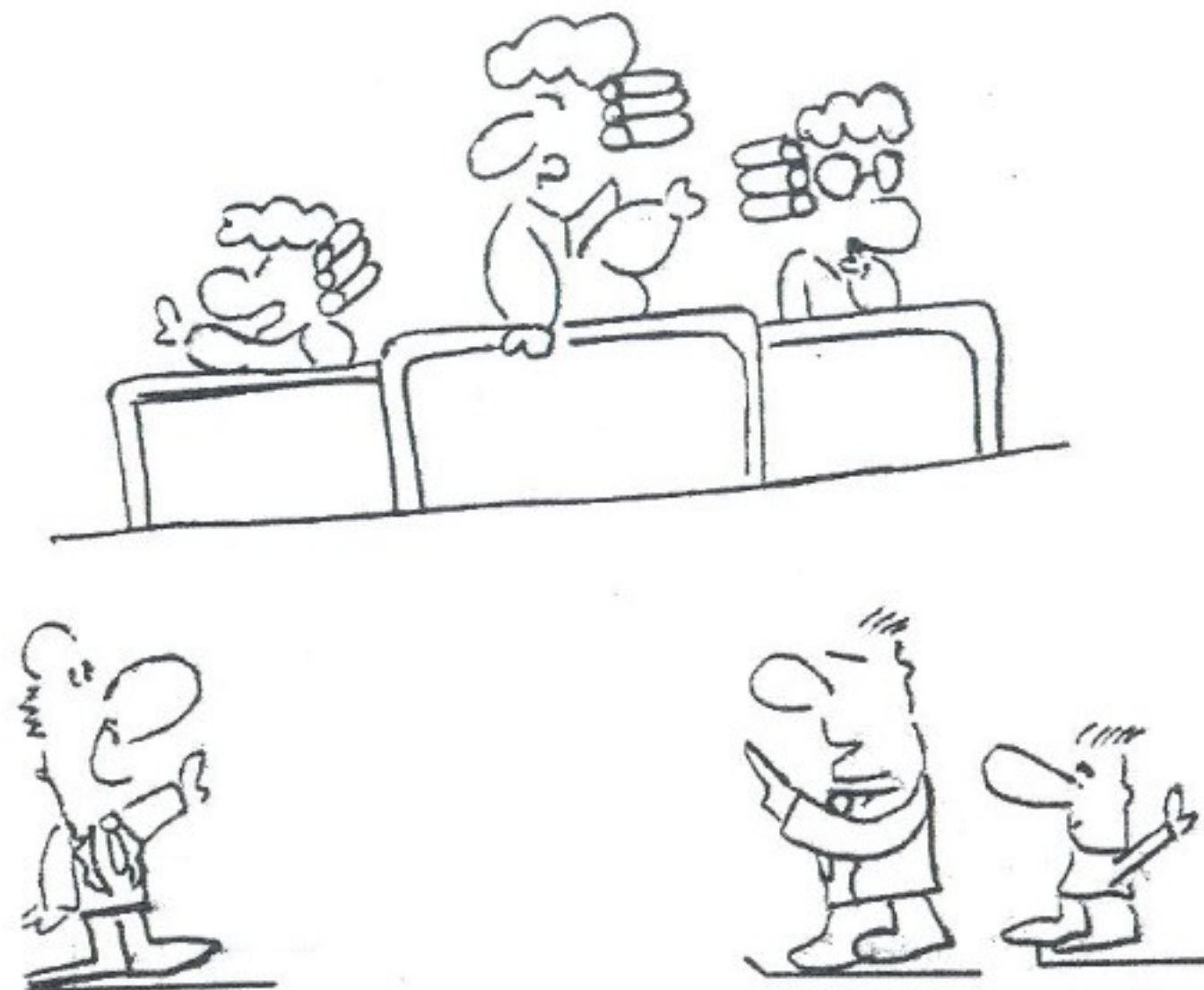
La deliberación será en privado. El Tribunal Oral no tendrá contacto con el exterior, es decir, el lugar donde deliberan es completamente aislado.

Las leyes procesales han marcado un plazo hasta de 3 días para deliberar.

Alguna irregularidad que se presente durante la deliberación, causará nulidad de todo el Juicio Oral, y por consecuencia deberá sustanciarse ante otro Tribunal Oral.

La deliberación puede ir en condenatoria y absolutoria.

10. Audiencia de la individualización judicial de la sanción penal



Esta audiencia se llevará a cabo dentro de los cinco días siguientes a la deliberación. Es hasta este momento que se toma identificación administrativa y ficha sinaléctica al acusado.

En la audiencia, primero se discute el quantum de la pena. Posteriormente se entra a acreditación de procedencia y monto de la reparación del daño.

El Tribunal Oral puede condenar la procedencia de la reparación y dejar la acreditación del monto al Juez Ejecutor, en el cumplimiento de la sentencia.

11. Lectura de sentencia



La sentencia será leída en audiencia pública, y se entregará por escrito a las partes para que manifiesten a lo que su derecho convenga (recursivo).

La sentencia de Juicio Oral debe atender a los siguientes presupuestos de Derecho:

1. Debe apegarse al principio de legalidad y seguridad jurídica.

2. Debe cumplir con los derechos fundamentales consagrados en el artículo 2º Constitucional, protegiendo a todas las partes procesales.

3. Debe ser puntual en el análisis del delito.

El pronunciamiento de la sentencia trae los efectos que siguen:

1. Dar por terminadas las medidas cautelares.
2. En caso de sentencia condenatoria, el sentenciado quedará a disposición de las autoridades ejecutoras, para el debido cumplimiento de las sanciones legales.
3. En caso de sentencia absolutoria, se tendrán por concluidas todas las medidas cautelares.
4. En otro juicio futuro, no podrá volverse a sancionar al sujeto por los mismos hechos.
5. El expediente se archivará y no podrá ser publicado, ni se tendrá acceso a él como información pública, excepto cuando la misma ley procesal lo prevea.

Para la debida individualización judicial de la Sanción Penal, el Tribunal Oral deberá tomar en consideración:

1. En atención al valor del bien jurídico protegido: la gravedad del injusto penal; en cuanto a la intervención del agente: la forma de autoría o de participación; relativo a la naturaleza de la conducta: el dolo o la culpa del agente; el grado de ejecución de que se trate; las circunstancias de tiempo, modo, lugar u ocasión; la posibilidad que tuvo el agente de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; los medios comisivos empleados; el comportamiento

determinaciones del Ministerio Público, cuando haya tenido intervención el Juez de Control en el otorgamiento u omisión de providencia precautoria.

- b) **Recurso de revocación:** Procede contra alguna determinación de forma, pronunciado por el Juez de Control. Es de carácter uniinstancial.
- c) **Recurso de apelación:** Procede contra los actos o determinaciones del Juez de Control en las fases preliminar e intermedia, así como los actos derivados de los procedimientos especiales. En sistema penal acusatorio no existe el efecto suspensivo.
- d) **Recurso de casación:** Procede contra la resolución definitiva del Tribunal Oral. Los actos u omisiones del Tribunal Oral durante la audiencia de juicio no son recurribles. El recurso de casación tiene los efectos de confirmar, anular la sentencia o anular el Juicio Oral.
- e) **Recurso de revisión:** procede contra las resoluciones que han causado estado, pero por nuevos elementos de prueba se considera pertinente reabrir el juicio o nulificar la sentencia.

Capítulo III. Procedimientos especiales en el sistema penal acusatorio

Proceso abreviado



El proceso abreviado procede desde la declaración preliminar del imputado hasta antes del dictado del Auto de Apertura de Juicio Oral.

Los principales requisitos del proceso abreviado son:

- a) Que exista una confesión lisa y llana.
- b) Que la confesión sea libre e informada.

- c) Que la confesión se robustezca con los datos de prueba de la investigación (formulación de la imputación o auto de vinculación), o en su caso, con la acusación formal.
- d) Que el sujeto haya rendido su confesión en audiencia pública frente al Juez de Control en presencia de su abogado defensor.
- e) Que el sujeto conozca los beneficios y prerrogativas del proceso abreviado y la renuncia al derecho de ser escuchado en un juicio oral.

Los beneficios que puede obtener el acusado en proceso abreviado son:

- a) Sentencia en la misma audiencia.
- b) La sanción mínima establecida por la ley penal, menos un tercio. Si es imputado colaborador en delincuencia organizada, la reducción será de dos tercios.
- c) Sustitutivos penales.
- d) Goce de beneficios preliberacionales, los cuales pueden ser acumulados.

La reparación del daño no es objeto de reducción, y es requisito básico su cumplimiento para la procedencia de cualquier beneficio o sustitutivo penal.

Si el sujeto reincide, pierde la oportunidad de obtener sustitutivos penales.

La sustanciación del proceso abreviado debe cubrir los siguientes pasos:

- a) La existencia de la confesión.
- b) La solicitud de proceso abreviado por parte de Ministerio Público o del Defensor.
- c) El Juez de Control le da vista a la víctima para que manifieste lo que a su derecho convenga.
- d) El Juez de Control se pronuncia respecto a la apertura del proceso abreviado. Si desecha la petición, posteriormente la declara improcedente, la confesión quedará sin efectos.
- e) Una vez decretada la apertura del proceso abreviado se da vista a la fiscalía para que formule la acusación formal.
- f) La defensa manifiesta lo que a su derecho convenga
- g) Alegatos finales.
- h) Sentencia.

Los anteriores pasos se desarrollan en la misma audiencia principal de proceso abreviado. Puede fijarse, dentro de los 3 días siguientes, la audiencia de individualización judicial de la sanción, sólo en cuanto hace a la reparación del daño.

Suspensión del proceso penal a prueba



La Suspensión del Proceso Penal a Prueba procede desde la declaración preliminar del imputado hasta antes del dictado del Auto de Apertura de Juicio Oral.

Los requisitos de procedencia de la suspensión del proceso penal a prueba son:

- a) Que se trate de bienes jurídicos disponibles.
- b) Tipos penales culposos (excepto el homicidio).

- c) La existencia de un acuerdo reparatorio-restitutorio o contrato de transacción.

La suspensión del proceso penal a prueba no procederá cuando la víctima sea una persona menor de edad.

Los requisitos de procedibilidad de la suspensión del proceso penal a prueba son:

- a) Que el sujeto no tenga antecedentes penales.
- b) Que el sujeto no haya gozado de otra suspensión o proceso penal a prueba por delito doloso.
- c) Se presente un acuerdo integral de reparación o garantía, o en su caso, con medida preventiva.

La suspensión del proceso penal a prueba se lleva a cabo en una audiencia principal, siguiendo los siguientes pasos:

- a) Las partes presentan ante el Juez de Control el acuerdo de reparación.
- b) El Juez de Control da vista a la víctima/ofendido para que manifieste lo que a su derecho convenga.
- c) El Juez de Control se pronuncia respecto a la procedencia del procedimiento de suspensión del proceso penal a prueba.
- d) Las partes explican en Audiencia el contenido del acuerdo.
- e) El Juez verifica el Acuerdo, y puede otorgar la suspensión o negarla.
- f) El Juez dicta el auto que decreta la Suspensión del Proceso Penal a Prueba, con el tiempo de duración.

contenido del acuerdo, la medida a la que se comprometió el inculpado, así como las causas en las que procede la revocación de la suspensión.

Las principales causas por las que procede la revocación de la suspensión del proceso penal a prueba son:

- a) El inculpado cometa otro hecho delictuoso doloso.
- b) Que el inculpado incumpla con el acuerdo reparatorio o restitutorio.
- c) Que el inculpado incumpla con la medida preventiva a la que se comprometió.

Si el inculpado cumple con el acuerdo y la medida, el asunto se sobreseerá. La duración máxima de la suspensión del proceso penal a prueba no podrá ser mayor a 3 años.

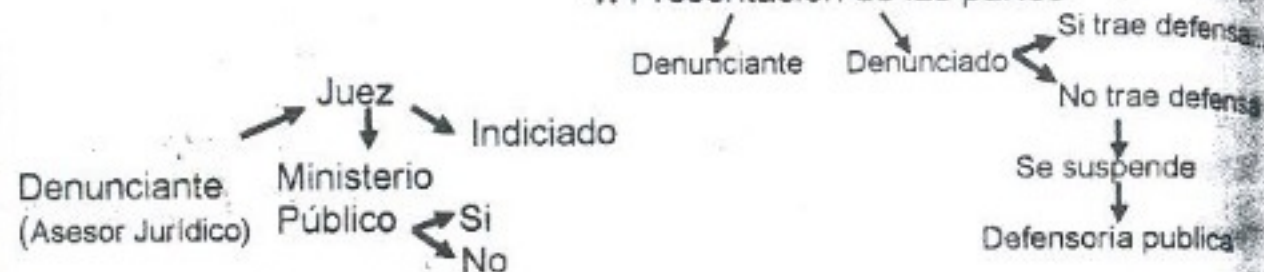
Acción penal privada



1. Que se trate de bienes jurídicos disponibles cuyo tipo penal se persiga por querella
2. Cuando el indiciado haya incumplido algún acuerdo que se haya llevado a cabo en el Ministerio Público Conciliador

Tramitología Procesal

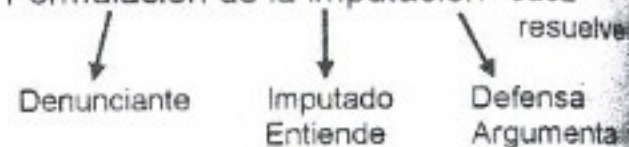
1. Presentación de las partes



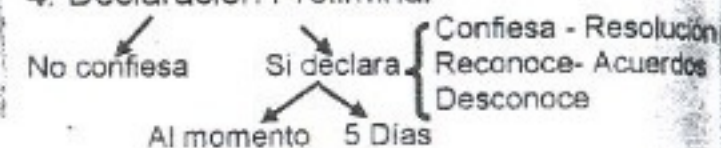
2. Lectura de derechos al denunciante

- No pena privativa de libertad
- No prisión preventiva

3. Formulación de la imputación—Juez resuelve



4. Declaración Preliminar



5. Ofrecimiento y administración de pruebas

6. Audiencia principal de desahogo de pruebas

7. Sentencia

Como se lleva a cabo

1. El denunciante presenta su denuncia ante el juez de

2. El juez consulta al Ministerio Público, para ver si corresponde el tipo penal.

Procedimiento de inimputables



Momento 1.

Ejecución del Hecho
Inimputables

↑
Juez de Control

Momento 2.

Sustitución de
proceso

Inimputables

↑
Juez de Control
O Tribunal Oral

Momento 3.

Inimputable

↑
Se lleva a cabo
el Juez Ejecutor